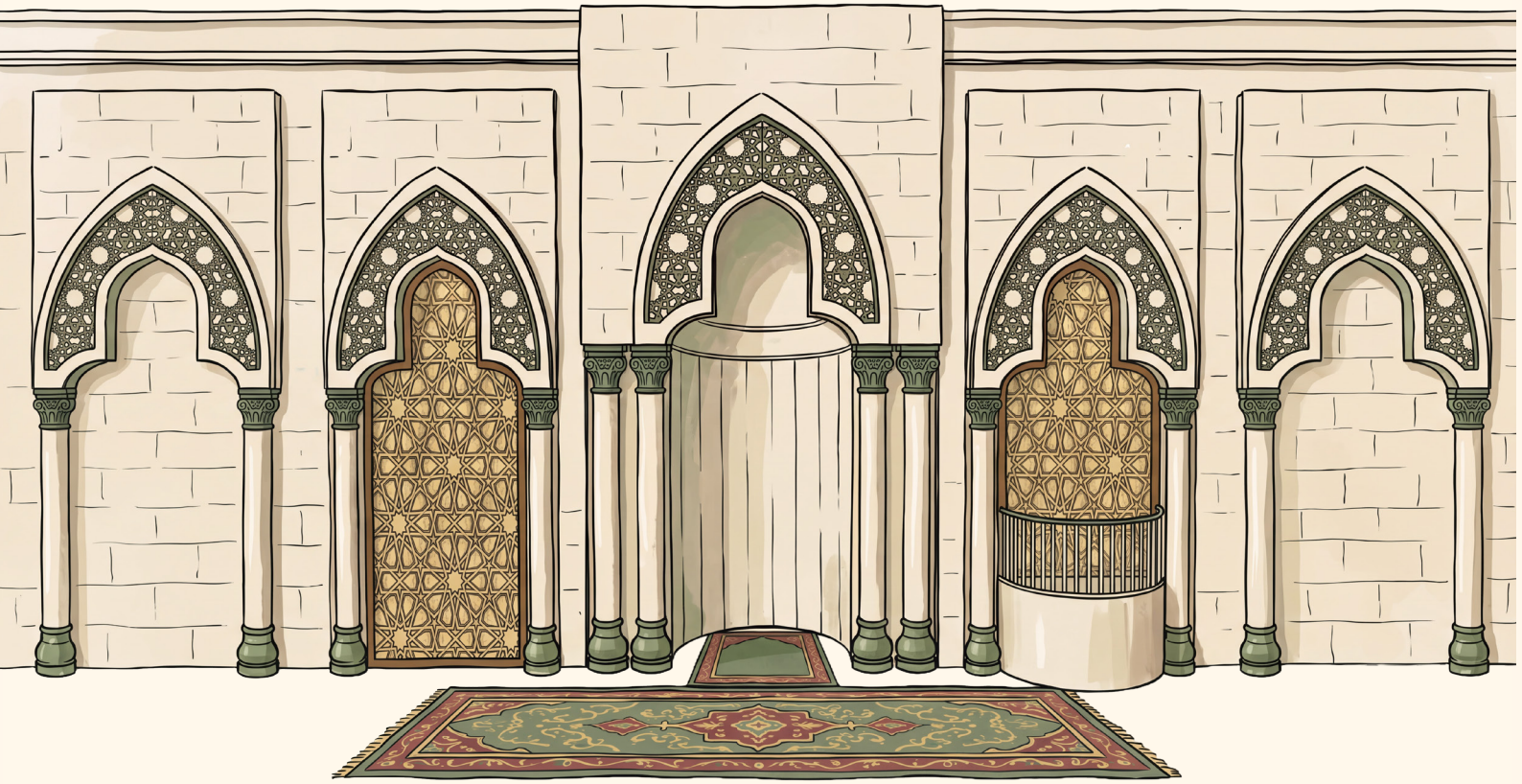
التحريرات السنية

في اشتراط العربية في خطبة الجمعة عند الشافعية



محمد بري علي

ربيع الآخر ١٤٤٨هـ

دار الألوان للنشر والتوزيع

التَّحْرِيرَاتُ السَّنِيَّةُ

فِي ٱشْتِرَاطِ ٱلْعَرَبِيَّةِ فِي خُطْبَةِ ٱلْجُمُعَةِ عِنْدَ ٱلشَّافِعِيَّةِ


بسم الله الرحمن الرحيم

دار الألوان
للنشر والتوزيع

حقوق الطبع محفوظة

بيانات الكتاب الفنية:

- المقاس: 210 × 297
- عدد الصفحات: 50 صفحة
- صيغة النشر: نسخة إلكترونية (PDF) عالية الدقة

دار الألوان للنشر
الإصدارات الرقمية
واتساب: [+252 63 7784967]
منصات التواصل: دار الألوان



فهرس

(١) أوَّلُ من تناول لغةَ الخطبة ٩
الحنفيَّة أوَّل من تكلّم في لغة الخُطبة ٩
(٢) ظهُور المسألةِ عند الأَصحاب ١٠
حدوث المسألة في القرن الخامس، وسكوت الشافعيّ عنها ١٠
جواب القاضي حُسين عن فائدة الخُطبة لمن لا يفهمها ١١
المُتَولِّي أوَّل من وثّق الخلاف في المسألة على وجهين ١٢
(٣) الخلافُ ومُستنداته ١٣
وجوب تعلّم العربيَّة على الكفاية، ومن قصّر صلّى ظهرًا ١٣
لم يُنقل عن النبي ﷺ وأصحابه خطبةٌ بغير العربية ١٥
خُطبة المُوَحِّدين باللسان البَرْبَري في جامع القَرَوِيِّين ١٦
(٤) مأخَذ النَّظر في المسألَة ١٩
مَنشأ الخلاف: هل الخطبة ذكرٌ متعبَّدٌ بلفظه أم وعظ؟ ١٩
الخطبة ذاتُ قدمين: عبادةٌ مقيّدة، وعبادةٌ اجتماعية ٢٠
(٥) تعميم محلِّ الشرطِ ٢١
الرافعيّ أوَّل من صرّح بأنّ الشرط في الخطبة كلِّها ٢١
النوويّ جعل الخلاف طريقين بعد أن كان وجهين ٢١
(٦) تخصيصُ محلِّ الشَّرطِ ٢٢
اشتهار التحوّل في القرن العاشر إلى قَصْر الشرط على الأركان ... ٢٢
قيد الأركان في خادم الزَّرْكَشي قبل الأنصاري ٢٣
أصل قيد الأركان عند الأَذْرَعي في التوسّط ٢٣
أسباب حَصْر شرط العربية في الأركان ٢٥

(٧) أثر الترجمة على المُوالاة ٢٦
الوعظ بين الأركان لا يقطع المُوالاة وإن طال ٢٦
ضابط الفصل المضرّ بالمُوالاة: قَدْر ركعتين بأخفّ ممكن ٢٦
قيد ابن قاسم: طول الوعظ بغير العربية يقطع المُوالاة ٢٧
اعتراض الشَّبْرامَلِّسي على قياس ابن قاسم ٢٨
وجوه النظر في قياس ابن قاسم ٢٩
(٨) اتجاهات المعاصرين ٣٢
اتّجاهات الشافعيَّة من غير العرب في المسألة ٣٢
قرار مؤتمر نَهْضة العلماء سنة ١٣٤٥هـ ٣٤
أوَّل مُلَّا كُرْدي خطب الجمعة بالكُرْدية ٣٤
اشتداد الخلاف في الثلاثينيّات مع حركات التجديد ٣٥
الاتجاه الثالث وقرار المجمع الفقهي الإسلامي ٣٦
(٩) التنزيل على الخطب المعاصرة بغير العربية ٣٨
الخطبة بغير العربية وصورها ٣٨
الخطبة بلا أركان باطلةٌ على الوجهين ٣٨
الوعظ بعد سَرْد الأركان ليس مَخرجًا من إشكال ابن قاسم ٣٩
حلول الخروج من خلاف ابن قاسم، وأسلمُها ٤٠
لا ينبغي التسرّع في إبطال عبادات الناس ٤١
(١٠) الخُطب الأخرى ٤٢
حُكم العربية في خُطب العيدين والكسوف والاستسقاء ٤٢
(١١) النقاوَة ٤٣
(ملحق) ملخص البحث باللغة الإنجليزية ٤٦

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، وأُصلّي وأُسلّم على عبده الأمين، وبعد:

فقد صار كثيرٌ من الخطباء في البلاد غير العربية -ومنها قُطرنا الصومال منذ عقدين تقريباً- يجعلون جميع خطبة الجمعة أو شَطراً منها بلغة السامعين، فتردَّدَت في هذا العمَل المستحدَث أنظارُ أهلِ العِلم بين مُصحِّحٍ ومُبطِل، وأكثرهم يحكِي فيها مذهب أصحابنا الشافعية حكايةً واحدةً مطلقة، كأنّ اشتراطَ العربيَّة استقرَّ في المذهب على الشكل الذي ابتدأ به عند المتقدِّمين، وأنَّه يدلُّ على البُطلان جُملةً إذا لم يتحقَّق، وليس الأمر كذلك؛ فالمسألة -وإن كانت عندنا نازلةً[1]- لها في كتب الأصحاب أطوارٌ تقلَّب فيها الشَّرط: ظهوراً، ثم إطلاقاً، ثم حَصراً، ثم تفريعاً، وصار لها في مرحلة التفريع أحوالٌ لا تَبطُل فيها الخطبة إذا تخلَّلها لسانٌ غير عربي.[2]

ولهذا رأيتُ أن أسلك في الكلام عليها مسلكَ التحليل الزمنيّ؛ وذلك بالنَّظر في: وقت ظهور الشَّرط، واستمداده، وأوَّل من تكلَّم فيه، وتطوّر تحريره عبر طبقات المذهب، وحدوث التحوُّلات المؤثِّرة فيه، واستقراره، ثم أُخرِّج على ذلك ما اعتاده بعض خطبائنا؛ فإنّ معرفة تاريخ المسألة تكشِف عن مأخذها، وتميّز ما هو من أصل الحكم عمّا هو من تحرير المتأخِّرين، وكل ذلك بحسب ما وصلتُ إليه من كتب الأصحاب، لا بحسب كلِّ ما كُتب؛ إذ بعض المصادر في عِداد المفقود.

* * *

(١) هي نازلةٌ إضافيّةٌ لا مطلقة؛ إذ هي حادثةٌ في بلادنا وإن تكلَّم فيها الفقهاء قبلُ، والنظر في مثلها يبدأ من كلام فقهاء المذهب، ثم يُنظَر في تحقيق مَناطِه في الواقعة.

(٢) وأكثر ما أمثّل به الخطبةُ الصومالية؛ لأنها الواقع الذي نشأ فيه السؤال، والحكم عامٌّ في كلّ خطبةٍ بغير العربية.

(١)

أوّل من تناول لغةَ الخطبة

الخطبة شرطٌ لصحّة الجمعة، لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [سورة الجمعة: ٩]، والذِّكرُ فيها مُجمَلٌ لم تُبيَّن كيفيّته، فبيّنه النبي ﷺ بفعله؛ ولذا قال العِمْراني (٥٥٨هـ): (ولم يُبيِّن كيفيَّة الذِّكر، وكيفيَّته مأخوذة من فعل النبي ﷺ)[١].

وأوَّلُ من تناول لغةَ الخطبة من الفقهاءِ -حسب ما وقفتُ عليه- الحنفيّةُ؛ فقد نُقل الكلام فيها عن أبي حنيفة (١٥٠هـ) وصاحبَيه: فأجازها أبو حنيفة بالفارسية ولو مع القدرة على العربية، وشرط صاحباه العجزَ عنها، ولكثرة الفارسيِّين من أصحابِه اشتهرت ترجمة المسألة بـ(مسألة الخطبة بالفارسية)[٢]، ولعلَّ هذا تفسير كونِ أوّلِ ظهور للمسألة في الفقه الشافعي عند أصحابنا الخُراسانيِّين؛ لأنهم عاشوا في بيئةٍ فارسيّة اللسان، يغلب عليها مذهب أبي حنيفة، فاحتاجوا إلى جوابٍ عن (الخطبة بالفارسية)، ومع ذلك فإن الخُراسانيِّين لم يلتفتوا إلى البيئة لبناءِ حكم المسألة؛ بل بنَوها على أصولهم، وفي هذا نُكتةٌ في الردّ على الغالِين في تفسير نشوء الأحكام والمذاهب واختلاف أقوال الفقهاء باختلاف البيئات ومُقتضَياتها.

❊ ❊ ❊

(١) البيان للعِمْراني (٢/ ٥٧٣).
(٢) المحيط البرهاني (٢/ ٧٤)، وفيه: (ولو خطب بالفارسية جاز عند أبي حنيفة على كل حال، وروى بشر عن أبي يوسف أنه إذا خطب بالفارسية وهو يحسن العربية لا يجزئه)، وينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٤٨٣، ط. الحلبي): (وشرطا عجزه، وعلى هذا الخلاف الخطبة).

(٢)

ظهور المسألةِ عند الأَصحاب

الكلامُ في المسألة عند الأصحاب حادثٌ في القرن الخامس تقريبًا، فقد سكتَ عنها الإمام الشافعي (٢٠٤هـ)، وتلاميذه، وتلاميذ تلاميذه -بحسب ما بقي من كتبهم-[١]، مع أنّ البحث الحنفيّ فيها قديم، ولم يُشِر إليه الأصحاب، بل لمّا حدث الكلام فيها عندنا لم يكن له صدًى في أوّل أمره؛ فالغزالي (٥٠٥هـ) -مع كون عينِه عند تأليف البسيط على إبانةِ الفُوراني الذي اشترط الخطبة بالعربية[٢]- لم يُشِر إلى المسألة، ولم يذكرها في الوجيز، وإنما استنبطها الرافعي من عبارته.[٣]

ولم يكُن لها ذكرٌ عند أوائل العراقيِّين؛ فلم يتعرّض لها المَحامِلي (٤١٥هـ) في اللُّباب، ولا الماوَرْدي (٤٥٠هـ) في الحاوي، ولا أبو الطيِّب الطبري (٤٥٠هـ) في التعليقة، ولا الشِّيرازي (٤٧٦هـ) في المهذّب والتنبيه، فضلا عمّن قبلهم، إلا أنَّ لها ذكراً عند الرُّوياني (٥٠٢هـ) في البحرِ، وأبي بكر الشَّاشِي (٥٠٧هـ) في الحِلْية، وهما من أعلام العراقيِّين الذين يُكثِرون النقل عن الخُراسانيِّين،[٤] ويحتمل أن يكونا استمدّاها من كتب الخُراسانيِّين، ويتميَّزُ الرُّوياني بأنه صاغ المسألة صياغةً أكمل من صياغات مَن قبله، فقال في البحرِ: (فرع: لا تجوز بالفارسية مع القدرة على العربية خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله؛ لما ذكرنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه وجه آخر أنه يجوز؛ لأنه لا يتعيّن فيها لفظة مخصوصة، فكذلك

(١) غاية ما ورد عن الإمام الشافعي في صفة كلام الخطيب ما حكاه الماوَرْدي من أن يكون (مُتَرَسِّلًا مُبِينًا مُعْرِبًا)، وهو في الأداء لا في اللسان، ينظر: الحاوي الكبير للماوَرْدي (٢/ ٤٤١)، وأصله في الأم، وقد يُستدلّ بقوله: (مُعرِبًا) على اشتراط العربية، والجواب: أنّ الإعراب هنا الإبانةُ وسلامةُ اللفظ من اللحن، فهو وصفٌ للأداء، لا تعيينٌ للسان.

(٢) من المشهور أن الغزالي استفادَ حُسن الترتيب في كتبه من الفُوراني.

(٣) فتح العزيز للرافعي (٤/ ٥٧٩)، فقد قال في قول الغزالي: (وتتعيّن هذه اللفظة)، و(يتعيّن لفظ الصلاة): (أحدهما: أن الحكم بتعيُّن اللفظين يقتضي عدم إجزائهما بغير العربية، فهل هو كذلك؟ والجواب: أن في اشتراط كون الخطبة كلها بالعربية وجهين...).

(٤) ولذلك صُنِّفا ومن على شاكِلَتِهما بأنهم ذَوُو طريقةٍ جامعة.

لا يتعيّن لغة، فرع آخر: لو لم يكن فيهم من يُحسِن العربية يخطب بالفارسية في مدّة إمكان التعلُّم، فإن مضت مدة الإمكان يُصلّون ظهراً ولا يُصلّون جمعة)[1]، وتكلَّم فيها العِمْراني (558هـ) في البيان وهو ممن يجري على الطريقة العراقية[2].

وأما ظهورها عند الخُراسانيِّين:

فأوّلُ ظهورٍ للكلامِ في المسألة عندهم كان عند تلاميذ القفّال المَرْوَزي (٤١٧هـ) وتلاميذِهم، ومنهم:

الفُوراني (٤٦١هـ): فقد نقل ابن الرِّفْعة أنّه جزم بالمنع، فقال: (هل تجوز الخطبة بالفارسية؟ فيه وجهان في التَّتِمَّة، أصحُّهما: لا، وبه جزم الفُوراني والرُّوياني في شرح التلخيص،[3] وهذا إذا كان القوم عربًا، فإن كانوا لا يفقهون إلا الفارسية فخطب بها أجزأه، قاله القاضي الحُسين وغيره).[4]

والقاضي حُسين (٤٦٢هـ): وهو صاحب الجواب عن السؤال الشهير: (ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم؟) بأنّ (فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة)، كما في تعليقته[5]، وتلقّى جوابَه المتأخِّرون بالقبول، ومعناه -كما قال الشَّوبري (١٠٦٩هـ)-: (أنهم يعلمون أنه يعظهم، ولا يعلمون الموعوظ به)،[6] وفيه إشكال سيأتي.

---

(١) بحر المذهب للرُّوياني (٢/ ٣٩٩)، وينظر: حلية العلماء (٢/ ٢٧٩).

(٢) ينظر: البيان (٢/ ٥٧٣).

(٣) كذا في كفاية النبيه: (شرح التلخيص)، وتعقّبه الإسْنَوي فقال: (وذِكْرُه الشرحَ هنا قد كرَّره في مواضع من هذا الباب، وهو غلطٌ سبق إليه القلم؛ فإنه ليس له شرحٌ عليه، وإنما له كتابٌ يُسمَّى التلخيص، ظفر به المصنِّف، ونقل عنه في مواضع)، الهداية إلى أوهام الكفاية، ضمن كفاية النبيه (٢٠/ ١٧٥-١٧٦)، وبهذا الاسم ينقل عنه ابن الرِّفْعة نفسه، كقوله: (قال الرُّوياني في تلخيصه)، ينظر: كفاية النبيه (٣/ ٦١)، وقيَّده بالتلخيص؛ لأن الرُّوياني في البحر حكى الخلاف.

(٤) كفاية النبيه لابن الرِّفعة (٤/ ٣٤٦).

(٥) نقله عنه الأنصاري في أسنى المطالب (١/ ٢٥٧). ولا ينافي هذا ما نقله عنه ابن الرِّفْعة من الإجزاء إذا كان القوم لا يَفْقَهون إلا الفارسية؛ إذ الأول في خطيب يُحسن العربية وقوم لا يَفهَمونها، والثاني في قوم لا يُحسنها أحدٌ منهم، وهو موافقٌ لما استقرَّ من جواز الخطبة بغير العربية مدّةَ التعلُّم، وقد يُقال: بأن هذا قول للقاضي يُراعي فيه فهم السامعين، ويُؤيِّد هذا كثرة تأكيدهم الشرط بقولهم: (وإن لم يَفهَمْه السامعون)، فيكون التعميمُ هنا التفاتاً للرد على قول القاضي هذا.

(٦) حاشية الجمل على شرح المنهج (٢/ ٢٨)، ومما يشهَد له قول الشيرازي في التبصِرَة: (إن الله تعالى خاطَبَ العَجَم بالعربية وإن لم يَدُلَّهم على المقصودِ حالَ الخِطاب)، ينظر: التبصرة للشيرازي (١/ ٢١١).

والمتولّي (٤٧٨هـ) -وهو من طبقة تلاميذ التلاميذ؛ إذ تفقّه على الفُوراني والقاضي حسين-: وهو من وثّق الخلافَ في المسألةِ، وإليه يَنسُب المتأخِّرون حكاية الخلاف فيها، فقد حكى في التَّتِمَّة وجهين: الاشتراط، وعدمه،[1] وقد جعل النووي حكايته هذه طريقةً، وذكر طريقة أخرى تجزِم اشتراطَ العربية لصحة خطبة الجمعة، وهي طريقة الجزم، وصحّحها، كما سيأتي.

وككثير من المسائل العلميَّة كانت المسألةُ عند ظهورها بحثًا خلافياً فرعياً؛ فهي جوابٌ عن قولِ أبي حنيفة، ولذا لم تُستوفَ فيها الشروط والأحوال، ولم يُحرَّر محلّ الشرط: أهو الخطبة كلُّها أم بعضُها؟ وإنما تولّى ذلك من جاء بعدُ.

* * *

(١) ينظر: فتح العزيز للرافعي (٤/ ٥٧٩)، المجموع للنووي (٤/ ٥٢٢).

(٣)

الخلافُ ومُستنداته

ذكرنا أن في المسألة عندنا خلافاً قديماً على وجهين، هما:

الوجه الأول: اشتراطُ العربية، وهو الأصحّ المعتمد، وبه جزم الفُوراني، والرُّوياني في بعض كتبِه، وصحّحه الرافعي، والنووي، ومَن بعدهما، فإن تعذَّرت خطب بلغته، ويجب عليهم -وجوب كفايةٍ- تعلُّم العربيَّة، فإن قصَّروا عن تعلُّمها عصَوا، ولا جمعة لهم، بل يُصلون الظُّهر،[(١)] وهو مذهب المالكية، وهم أشدُّ المذاهب في ذلك؛ إذ يشترطون العربية ولو كان السامعون عجمًا لا يعرفونها، فإن لم يكن فيهم من يُحسن الخطبة بالعربية لم تلزمهم الجمعة[(٢)].

الوجه الثاني: عدمُ الاشتراط، ولم ينسُبه من حكى الخلافَ إلى قائِل، بل ذكره المتولّي في التَّتِمَّة غير منسوب، ولعلّ هذا مما رجّح عند النووي طريقةَ الجزم، فقد قال: (فيه طريقان: أصحُّهما -وبه قطع الجمهور- يُشترط... والثاني: فيه وجهان، حكاهما جماعة منهم المتولي، أحدهما هذا، والثاني: مُستحَبّ ولا يُشترط)[(٣)]، وعدم الاشتراطِ مذهبُ أبي حنيفة -وشرط صاحباه العجز-[(٤)]، وقولٌ عند الحنابلة.[(٥)]

ومستند الوجه الأول ما يأتي:

الدليل الأول: الاتِّباع؛ فإنّ النبي ﷺ والخلفاء بعده كانوا يخطبون بالعربية،

(١) المجموع للنووي (٤/ ٥٢١-٥٢٢)، الغرر البهية للأنصاري (٢/ ١٧).
(٢) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي (١/ ٣٧٨)، قال الدردير في شروط الخطبتين: (وكونُها عربيةً)، قال الدسوقي: (أي: ولو كان الجماعة عجمًا لا يعرفون العربية، فلو كان ليس فيهم من يُحسن الإتيان بالخطبة عربيةً لم يلزمهم جمعة اهـ عدوي)، وينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٧٨).
(٣) المجموع للنووي (٤/ ٥٢١-٥٢٢).
(٤) قال الطَّحْطاوي في حاشيته على مَراقي الفَلاح (١/ ٥٠٩): (الرابع: الخطبة ولو بالفارسية من قادر على العربية).
(٥) قال المَرْداوي: (لا تَصِحُّ الخطبة بغير العربية مع القدرة على الصحيح من المذهب، وقيل: تَصِحُّ، وتَصِحُّ مع العجز قولًا واحدًا، ولا يُعبَّر عن القراءة بكل حال). ينظر: الإنصاف له (٢/ ٣٨٧).

وقد قال ﷺ: «صلّوا كما رأيتموني أصلي»،[1] والنبي ﷺ لم يخطب إلا بالعربيَّة، والخطبة عندنا (أحد فرضَي الجمعة)،[2] وبهذا استدلّ العِمْراني والنووي،[3] والجواب عن كون الخطبة غيرَ صلاةٍ تجده في كتب الأصحاب، ولا نُطيل بذكره؛ لأنه خارج عن المقصود.

الدليل الثاني: أنّ الذكر في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [سورة الجمعة: ٩] مُجمَل، وقد بيّنه النبي ﷺ بفعله، والفعلُ الواقع بيانًا لمجملٍ واجبٍ واجبٌ[4]، وهذا الدليل يجمعُ أمرين: حُجّيّة الفعل النبويّ في صفات العبادة، وأنّ ما لازَمه النبي ﷺ في عبادةٍ مفروضة يُحمل على القُربة حتى يدلّ دليلٌ على أنه عادة، ولا يخفى ما في الاحتجاج بالفعل البياني على الوجوب من الإشكال، ثم إنّ الفعل البيانيَّ منه ما هو من صُلب البيان، ومنه ما هو وصفٌ اتفاقيٌّ أو جِبِلّيٌّ لا يتعلّق به البيان، وخطبتُه ﷺ بالعربية -عند المخالف- من الثاني؛ لأنها لسانُه ولسانُ قومه، فيبقى السؤال: هل اللسان من كيفية الذكر المُبيَّنة، أو هو وصفٌ لا يتعلّق به البيان؟

الدليل الثالث: القياس على الأذكار المفروضة، قال النووي: (لأنه ذكر مفروض، فشُرط فيه العربية، كالتشهُّد، وتكبيرة الإحرام)[5]، ولا يقال: بأن الذكر المفروض متعيِّنٌ لفظُه، بخلاف الخُطبة فإنه لا يتعيَّن فيها لفظٌ إلا الحمدلة والصلاة على النبي ﷺ؛ لأنّا نقول: بأنَّ من الذكر المفروض ما لا يتعيَّن لفظُه، وسيأتي.

الدليل الرابع: العمل المتوارَث؛ قال الرافعي: (اتّباعًا لما جرى عليه

(١) أخرجه البخاري برقم: (٦٣١).
(٢) المهذّب للشيرازي (١/ ٢١٠).
(٣) البيان للعمراني (٢/ ٥٧٣)، المجموع للنووي (٤/ ٥٢١).
(٤) البيان للعمراني (٢/ ٥٧٣)، وينظر: البحر المحيط للزَّرْكَشي (٦/ ٣٦).
(٥) المجموع للنووي (٤/ ٥٢١)، وينظر: مغني المحتاج (١/ ٥٥٢)، والرملي في نهاية المحتاج (٢/ ٣١٧).

النـاس)،[1] وقـال الحِصْنـي: (لنقـل الخلَـف عـن السـلَف ذلـك)،[2] وقـال زكريـا الأنصـاري ومـن بعـده: (لاتِّبـاع السـلَف والخلَـف)[3]، ولم يُنقـل أنّ الصحابـة خطبـوا بـغير العربيـة في الـبلاد التـي فتحوهـا مـع كثـرة العجـم فيهـا.

قـال أبـو الحسـنات اللَّكْنَـوي في رسـالته آكام النفائـس: (النبـي ﷺ وأصحابـه خطبـوا دائما باللغـة العربيـة، ولم يُنقـل عـن أحـد منهـم أنهـم خطبـوا خطبـة ولـو غير الجمعـة بـغير العربيـة، وكان يحضر في مجالـس الخطـب النبويـة رجـال مـن الفـرس، والـروم والحبـش، والعجـم، لم يُبـدِّل النبـي ﷺ خطبتـه أبـدا ولا علمـه أحـد، ومـن المعلـوم أن منهـم مـن لم يكـن يفهـم لسـان العـرب مطلقـا، ومنهـم مـن لا يقـدر على فهـم الكـثير منـه، وإن فهـم قـدرا، ولا يُتوهَّـم أنـه لم يكـن النبـي ﷺ يعلـم اللغـة العجميـة وغيرهـا مـن اللغـات غير العربيـة، ولـو كان علمهـا لخطـب بهـا، لأنـا نقـول بعـد تسـليم ذلـك: أن بعـض الصحابـة كزيـد قـد كان يعلـم اللسـان العجمـي، والرومـي، والحبشي، وغيرهـا مـن الألسـنة فلِـمَ لم يأمـره النبـي صلى الله عليـه وسـلم بـأن يخطبهـم ويعظهـم بألسـنتهم، وبالجملـة فالاحتيـاج إلى الخطبـة بـغير العربيـة لتفهيـم أصحـاب العجميـة كان موجـودا في القـرون الثلاثـة، ومـع ذلـك فلـم يـرد أحـد مـن أحـد في تلـك الأزمنـة.)[4]، واللَّكْنَـويُّ وإن كان حنفيـاً إلا أنـه كان يسـتقلُّ بالنَّظـر في كـثيرٍ مـن المسـائل؛ لاشـتغالِه بالحديـث، وقـد انتقـد الخطبـة بـغير العربيـة في رسـالة ردعِ الإخـوان[5].

(١) فتح العزيز للرافعي (٤/ ٥٧٩).
(٢) كفاية الأخيار للحِصْني (١/ ١٤٥).
(٣) فتح الوهاب (١/ ٨٩)، أسنى المطالب (١/ ٢٥٧).
(٤) نقله الكَتَّاني في التراتيب الإدارية (١/ ١٩٥)، وما ذكره من تعلُّم زيدٍ الألسنةَ الأعجميةَ فيه نظر؛ إذ الثابت أنه ﷺ أمره أن يتعلّم كتاب يهود، أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الأحكام، باب ترجمة الحكام، وأبو داود (٣٦٤٥)، والترمذي (٢٧١٥) وقال: حسن صحيح، وفي رواية أحمد (٢١٥٨٧): السريانية، وأمّا تعلُّمه الفارسية والرومية والحبشية والقبطية فإنما ذكره بعض أصحاب السِّيَر والأدب بلا إسنادٍ يُعتمد.
(٥) رَدْع الإخوان عن مُحدَثات آخر جمعة رمضان (٦٦-٦٩).

وهل حدَث في غير العصور الحديثة الخطبة بغير اللغة العربية؟

لم أجِد من ذكر ذلك في القرون الثلاثة، وأما ما بعدها، فالأغلب الأعمُّ التقيُّد بالخطبة بالعربية، بل البلدان الحنفية كبُخارى وسَمَرْقَنْد وبلاد العثمانيين والهند المغولية لم يؤثَر عنها -حسب ما وقفت عليه- أنهم خطبوا بغيرها، وهذا محكُّ نظرٍ.

وفي القرن السادس نُقل عن خطباء الدولة المُوَحِّدية أنهم كانوا يخطبون في جامع القَرَوِيِّين بفاس وغيرها باللسان البَرْبَري[1]، ففي التراتيب الإدارية للكتّاني: (ونظير هذا في الغرابة ما في الرَّوض القِرْطاس لدى كلامه على القَرَوِيِّين وخطبائها ص ٤٥: أن الدولة الموحدية لما حكم رجالها فاس، عزلوا خطيبها وقدّموا غيره؛ لأجل حفظه اللسان البربري، قال ابن أبي زَرْع: لأنهم كانوا لا يقدّمون للخطابة والإمامة إلا من يحفظ التوحيد باللسان البربري اهـ منه، وعبارة ابن القاضي في الجَذْوة ص ٣٣ ثم دخل الموحدون المدينة؛ يعني فاس، فصرفوه أي الخطيب الذي وجدوه عن الخطبة، وقدّموا مكانه أبا الحسن بن عطيّة، لأجل حفظه اللسان البربري فخطب به اهـ.)[2]

وكانت تَوْلِية ابن عطيَّة هذا في سنة ٥٤٠هـ، وبقي في الخَطابة إلى وفاته سنة ٥٥٨هـ، ووصفه ابن أبي زَرْع بالفقيه الصالح المبارك.[3]

والمراد بالتوحيد في كلام ابن أبي زَرْع عقيدةُ ابن تُومَرْت التي ألزم بها الموحِّدون الناسَ في زمن دولتهم، وليس المراد علمَ التوحيد عامَّة، ولكن هذا العمل زال، ولم يبقَ له أثر في المذهب المالكي، ولم أقف على مَن قال بقولهم من فقهاء المالكية.

(١) التراتيب الإدارية للكَتَّاني (١/ ١٩٦).
(٢) المصدر السابق (١/ ٢٠٣).
(٣) الأنيس المُطرِب لابن أبي زَرْع (٤٣).

ومع دلالة ظواهر المنقولات السابقة على الخطبة البَرْبَريَّة إلا أنني لا أجزِم بأنهم خطبوا بها على المنابِر؛ لاحتمال أنهم كانوا يخطبون بالعربية، ويترجمونها باللسان البربري الذي يُحسِنونه قبل الخطبة أو بعد الصلاة، ولقرينة عدم ظهورِ القول بجواز الخطبة بالبربرية فقهياً في الأروِقة المالكيَّة، مع طولِ العهد الموحِّدي، وهو أمر مُستبعَد لو كانوا يخطبون بها، بل المقرَّر عند المالكية اشتراط العربية ولو كان السامعون عجمًا -كما سبق-.

الدليل الخامس: أنّ الخطبتين أُقيمتا مقامَ ركعتين من الظهر، ولذلك اشتُرطت فيهما طهارةُ الخطيب، فالتحقتا بالعبادة المقيَّدة بهيئتها، والمقيَّد بهيئته لا يُغيَّر، وقد يُقال: بأنَّ البدليّة لا تقتضي المساواةَ في جميع الأحكام؛ فالخطيبُ يستقبل الناس ويستدبِر القبلة، ولا تبطل الخطبة بحركةِ الخطِيبِ، ولا بيسير كلامِه في أثنائها، ثم إنّ البدلية -إن سُلّمت- تُثبت التعبّد في الجملة، ولا تُعيّن أنّ اللسان من الهيئة المتعبَّد بها، وهو محلّ النزاع، كما سبق في الدليل الثاني.

ومُستند الوجه الثاني -ومذهبِ أبي حنيفة- ما يأتي:

الدليل الأول: أنّ المقصود من الخطبة الوعظُ، وهو حاصلٌ بكلّ اللغات[1]، وفيه أنَّ الخطبة فيها معنى التعبُّد، بخلاف الوعظِ المطلق.

الدليل الثاني: أنّه لا يتعيّن فيها لفظةٌ مخصوصة، فكذلك لا يتعيّن لسان[2].

الدليل الثالث: -وهو خاصٌّ بالحنفية-: أنّ الخطبة ذكرٌ يتقدّم الصلاة وليس منها، فهي كالأذان، فتخِفّ شروطها، ولذا لم يشترطوا لها الطهارة، ولا القيام، وأجازها أبو حنيفة بالفارسية[3]، وأمّا أصحابنا فأعطَوها أحكام الصلاة: الطهارةَ،

(١) المجموع للنووي (٤/ ٥٢٢)، وعبّر عنه الرافعي بقوله: (اعتبارًا بالمعنى). فتح العزيز (٤/ ٥٧٩).
(٢) بحر المذهب للروياني (٢/ ٣٩٩).
(٣) قال في الهداية في الخطبة: (ثم هي شرط الصلاة، فيُستحَبُّ فيها الطهارة كالأذان)، وقال: (ولو خطب قاعدًا أو على غير طهارة جاز لحصول المقصود، إلا أنه يُكرَه لمخالفته التَّوارُث)، الهداية للمَرْغِيناني (١/٨٢)، وينظر: المحيط البرهاني (٢/ ٧٤).

والسترَ، والقيامَ، والجلوسَ بطمأنينة، وقاسوا لغتها على التكبير والتشهُّد، فكانت العربية عندهم ضمنَ سلسلةِ شروطٍ مأخوذة من الصلاة للخطبة، ولم يكن شرطًا منفردًا.

الدليل الرابع: أنّ النبي ﷺ إنما خطب بالعربية لعلّةِ كونِ السامعين عربًا، والحكمُ يدور مع علّته وجودًا وعدمًا، فإذا كان السامعون عَجَمًا انتقل الحكم إلى لسانهم، وفيه نظر؛ لأنَّ العلّة لا تثبت بمجرَّد الاحتمال، وعُروبةُ السامعين وصفٌ اتفاقيٌّ في الخطبة لا يُعلم أنّ الشارع أناط به اللسان؛ ثم إنّ الخلفاء ومَن بعدهم خطبوا بالعربية في الأمصار المفتوحة مع غلبة العُجمة على أهلها، ولم يُنقل عنهم ترجمة -كما سبق في الدليل الرابع للوجه الأول-، ولو كانت العلّة ما ذُكر لترجموا، ثم إنّ أصحابنا أجابوا عن مقصِد الإفهام بجواب القاضي حسين: أنّ الفائدة العلمُ بالوعظ في الجملة، وإن كان جواب القاضي مُشكِلاً أيضاً من جهةِ أنَّ ما قُصِد الانتفاعُ به لا يكفِي مُجرَّد العلمِ بوجودِه عن تحقُّق النفعِ، والعلمُ بوجودِ وعظٍ في الجملةِ لا يُحقِّق مقصودَ الانتفاعِ بمضمونِ الخُطبَة.

الدليل الخامس: أنّ مضمون الخطبة يتغيّر بتغيّر الزمان والمكان والأحوال، وهذا شأن الموعظة لا شأنُ الذكر المتعبَّد بلفظه، فدلّ على أنّ المقصود منها الإفهام، ومقاصِدُ خطبتَي الجمعة والعيد -من الدعوة إلى الله، والإنذار، وتعليم أصول الدين، والحثّ على العمل الصالح، والتأسّي بالنبي ﷺ- لا تتحقّق إذا لم يفهمها السامعون، والجوابُ عنه: أنَّ تغيّر المضمونِ إنما هو في الوعظ الزائد على الأركان، أمّا الأركان فثابتة لا تتغيّر، وهذا يُناسِب مذهب مَن حصرَ الشرط في الأركان -كما سيأتي-.

❊ ❊ ❊

(٤)

مأخذ النَّظر في المسألة

يعود الخلاف في المسألة إلى: هل الخطبة ذكرٌ متعبَّدٌ بلفظه،[(١)] أو وعظٌ مقصودٌ بمعناه؟ أي: هل هي من العبادات اللفظية المتعبَّد بها، أم المقصود منها الوعظ والتذكير؟

والذكرُ المفروض في العبادات نوعان:

- ما لا يصحُّ أداؤُه إلا بالعربيَّة كالفاتحة في الصلاة، وركنِ قراءة الآية في خطبة الجمعة.

- وما يصحُّ أداؤه بغيرها للعاجِز دون القادِر، كالتشهُّد وأذكار الصلاة الواجبة، وغيرِ الآية من أركان خطبة الجمعة.[(٢)]

وليس في الذكر المفروض عند الشافعية -على المعتمد- ما يصحّ أداؤه بغير العربية للقادر، سواءٌ تعيَّن لفظُه كالتكبير والفاتحة، أو لم يتعيَّن كالدعاء للميِّت في صلاة الجنازة.

إذا عُرف ذلك فإن الخُطبة عند الشافعية -بناءً على الأصحّ- ذكرٌ مفروض كما نصَّ عليه النَّووي،[(٣)] ويبقى النّظرُ في القدر المفروض منها، وسيأتي أنها -عند المتأخرين- الأركانُ دون ما عداها.

---

(١) للزَّرْكَشي تقسيمٌ جميلٌ في المنثور لما يُشترَط فيه العربية، حاصله أربعة أقسام: الأول: ما يَمتنِع فيه قيامُ غير العربية مقامها قطعًا للقادر والعاجز، وهو ما المقصود منه الإعجاز (القرآن)، ويُلحَق به الدعاء غيرُ المأثور إذا اخترعه المصلي بالعَجَمِيَّة، الثاني: ما يجوز قطعًا للقادر والعاجز، كالبيع والخلع والطلاق، الثالث: ما يمتنع في الأصح للقادر دون العاجز؛ لما فيه من معنى التعبد، كالأذان، وتكبيرة الإحرام، والتشهد، والأذكار المندوبة والأدعية المأثورة في الصلاة، ومنه خُطبة الجُمعة، قال: (يُشترَط عربيَّتُها في الأصح، فإن لم يكن فيهم من يُحسِنها خطب بغيرها)، الرابع: ما يجوز في الأصح للقادر والعاجز، كالنكاح، والرجعة، واللِّعان، والإسلام، ثم ضَبَط ذلك بقوله: (والضابط أن ما كان المقصود منه لفظه ومعناه، فإن كان لإعجازِه امتنع قطعًا، وإن لم يكن كذلك امتنع للقادر كالأذكار، وما كان المقصود منه معناه دون لفظه فجائز)، المنثور في القواعد للزركشي (١/ ٢٨١-٢٨٢).

(٢) العجز هنا له قيودٌ زائدة على العجز في التشهد ونحوه، كما عُلِم مما سبق.

(٣) المجموع للنووي (٤/ ٥٢١)، ونصه: (هل يُشترَط كون الخطبة بالعربية فيه طريقان، أصحهما: وبه قطع الجمهور يُشترَط؛ لأنه ذِكْرٌ مفروضٌ فشُرِط فيه العربية، كالتشهد وتكبيرة الإحرام).

فجعلُ الخطبة ذكرا مفروضاً، وقياسُها على التشهُّد والأذكار مسلك، ولنُسَمِّه: (مسلك القياس)، والمسلك الثاني في التعليل هو: (التمسّك بالاتباع)، لأنّ الخطبة عبادةٌ لم تُنقل إلا بالعربية، فلا تُؤدّى إلا كما نُقلت.

وبعبارةٍ أُخرى[1] فإنَّ العبادة تنقسِم إلى: محضةٍ يُتعبَّد بها بين العبد وربه، واجتماعيةٍ يتعدّى نفعها، كالصدقة وإعانة الناس، والمحضةُ تنقسِم إلى: مقيّدةٍ بكيفيةٍ وزمانٍ ومكان، كالصلاة والحج، ومطلقةٍ كالذكر وقراءة القرآن، والخطبةُ -كما يظهرُ- ذاتُ قدمين: قدمٍ في العبادة المقيّدة؛ لأنّ لها شروطًا وأركانًا، وأُقيمت مقام ركعتين، واشتُرطت فيها الطهارة، وقدمٍ في العبادات ذات العلاقة بالمجتمع، وهي الموعظة، فالأولى يُطلب فيها محضُ الاتباع، والثانية يُلتفت فيها إلى السياق، والخلافُ كله في أيّ الكِفّتين أرجح في الخطبة.

قلتُ: وهذا التقسيم يُفسِّر صنيع المتأخرين في الحصر الآتي؛ فالأركان من القدم الأولى، وما عداها من الثانية، فكأنّ المتأخرين قسَموا الخطبة بين الكِفّتين، والمتقدمين غلّبوا الأولى على جملتها.

❊ ❊ ❊

(١) مستفادٌ من معنى احتجاج للشيخ أحمد قُشَيري، ينظر: شعر الشيخ أحمد قُشَيري: جِدالٌ بأدب، ٤٤٧-٤٤٨، والبحث بالإندونيسية، وعنوانه: Syair K.H. Achmad Qusyairi: Berpolemik dengan Santun

(٥)

تعميم محلِّ الشرطِ

لم يكن في الطَّور الأول -ما قبل الرافعي- توضيحٌ للشرط: هل هو في كلّ الخطبة أو في جزءٍ منها؟ إلى أن وصلت المسألة إلى الرافعي (٦٢٣هـ)، فصرّح بـ(الكلّ)، فقال: (في اشتراط كون الخطبة كلِّها بالعربية وجهان: أصحُّهما أنه شرط)،[١] واستمرّ هذا إلى المَحَلّي (٨٦٤هـ)، كما في قوله في شرح المنهاج: (ويُشترط كونها كلُّها عربيةً كما جرى عليه الناس).[٢]

وقد حدث في طبقة الشيخين في تحرير المسألة أمران:

الأول: أنَّ النوويَّ حكى الخلاف في المجموع على طريقين لا على وجهين، فقال: (فيه طريقان: أصحهما -وبه قطع الجمهور- يُشترط)[٣]، فبعد أن كانت المسألة وجهين عند المُتَوَلِّي، صارت طريقين أصحُّهما القطع، عند النَّووي، ومعنى طريقة القطع: أن أصحاب هذه الطريقة لم يُثبِتوا في المسألة وجهًا مقابلًا.

الثاني: أنّ النووي أوّلُ مَن وقفتُ عليه أحدث الاستدلال بالقياس في قولِه: (لأنه ذكر مفروض فشُرط فيه العربية كالتشهُّد وتكبيرة الإحرام)، مع إشارته إلى الدليل الآخر، وهو أنّ الخطبة وقعت بيانًا لمُجمَل، فقال: (مع قوله ﷺ: صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي، وكان يخطب بالعربية).[٤]

❊ ❊ ❊

(١) فتح العزيز للرافعي (٤/ ٥٧٩).
(٢) كنز الراغبين للمَحَلّي بحاشيتي قَلْيوبي وعَمِيرة (١/ ٣٢٢).
(٣) المجموع للنووي (٤/ ٥٢١).
(٤) المجموع للنووي (٤/ ٥٢١).

(٦)

تخصيصُ محلِّ الشَّرطِ

اشتهر في القرن العاشِر تقريباً التحوُّل من اشتراط العربية في جميع الخطبة إلى اشتراطِها في جزءٍ منها، وهو الأركان، وذلك مع شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (٩٢٦هـ) وبعض أقرانِه كالمُزَجَّد (٩٣٠هـ)، قال الشيخ زكريا في فتح الوهَّاب: (وشُرط كونهما عربيتين -والمراد أركانهما- لاتباع السلف والخلف)،[١] وقال في الغُرَر: (ولا يصح منه «أن يترجما» شيئا من أركان الخطبتين، بل يأتي بها بالعربية، وإن لم يعرفها السامعون لما جرى عليه السلف والخلف)،[٢] وقال المزجَّد في العُباب: (يُشترَط كون أركان الخُطبتين بالعربيَّة).[٣]

وقد ظننتُ في أوَّل النَّظر أن هذا التحوُّل بدأ مع الشيخ زكريا، غيرَ أنَّ تناوُل المزجَّد للمسألة أثار في نفسي تردُّدا؛ إذ المزجَّد معاصِر للشيخ زكريا، وكان في اليمن والشيخُ في مصر، ولم أجِد ما يُثبت علاقة التأثُّر والتَّأثير بينهما، مما يُشعِر باحتمالِ وجود مصدرٍ مشتركٍ استقَيا منه المعلومة، لا سيما وأنهما لم ينسُبا هذا البحثَ إليهما، والغالِب في هذه الطبقة أن تكون أبحاثُها مستفادَةً من أئمة القرنين الثامن والتاسِع، فكان واجبُ البحث تتبُّعَ ما وصلتُ إليه من مؤلفاتهم، والتنقيبَ عن هذا البحث فيها، كالبهجة لابن الوَرْدي (٧٤٩هـ)، والابتهاج للسُّبْكي (٧٥٦هـ)، والسراج لابن النَّقيب (٧٦٩هـ)، والمهمَّات للإسْنَوي (٧٧٢هـ)، وقوت المحتاج للأَذْرَعي (٧٨٣هـ)، ومختصر المهمات للعِراقي (٨٢٦هـ)، وتحرير الفتاوى له، والعمدة لابن المُلَقِّن (٨٠٤هـ)، والتدريب للبُلْقِيني (٨٠٥هـ)، والنجم

(١) فتح الوهاب لزكريا الأنصاري (١/ ٨٩).
(٢) الغرر البهية (٢/ ١٧).
(٣) العباب للمُزَجَّد (١/ ٤٧٥).

الوهَّاج للدَّمِيري (٨٠٨هـ)، والكفاية للحِصْني (٨٢٩هـ)، والروض لابن المُقْري (٨٣٧هـ)، وبداية المحتاج للبدر ابن قاضي شُهْبة (٨٧٤هـ)، ولم يتعرَّض أحد منهم للقيد.

ثم عثرتُ -في أثناءِ البحث- على المسألة مذكورةً في الخادِم للزَّرْكَشي (٧٩٤هـ)، وهو بحقٍّ من مكانِس المذهَب؛[١] فقد قال بعد نقل كلام الرافعي في اشتراط كون الخطبة كلها بالعربية: (والمرادُ أركانُها)،[٢] والزركشيُّ من أهل القرن الثامِن، وهذا النصُّ أعادَ فتح البحث على مِصراعيه، إذ تبيَّن أنَّ المسألةَ كانت مطروقة قبل قرنٍ من تناول الأنصاري ومعاصريه لها، فهل المسألة بحثٌ من أبحاثِ الزركشيِّ أم من مُقتبساتِه وهو جمَّاعٌ؟

الزركشي كثيراً ما يأخذ أبحاثه من حواشِي البُلْقِيني، وقد ذكر ابن حجر أن الزركشي أولُ مَن جمع حواشي البلقيني[٣] وكانَ يشحَن كتبَه بالفوائدِ من المطلب لابن الرِّفْعة،[٤] ولكن معظم استفادتِه واستمدادِه ونقلِه من شيخِه الأَذْرَعي (٧٨٣هـ) صاحبِ التوسُّط والفتحِ بين الروضة والشَّرح، قال ابن حجر: (ثم جمع الخادم على طريق المهمات، فاستمدَّ من التوسط للأذرعي كثيرا)،[٥] وقال التقيُّ ابن قاضي شُهْبة: (وخادم الشرح والروضة، وهو كتاب كبير فيه فوائد جليلة، كتبه على أسلوب التوسط للأذرعي)،[٦] وبهذا وبعدم تناول السُّبْكي في الابتهاج وابن النَّقيب في السراج والإسْنَوي في المهمات والبلقيني في التدريب للمسألةِ.. صار التوسُّط مَظِنَّتها الأولى إن كانت من منقولات الزركشي لا من أبحاثِه، وقد

(١) لقب (مِكنسة المذهب) حنبلي، فقد أطلقوه على كتاب الفروع لابن مُفلِح، وعلى غيرِه، قال ابن عبد الهادي: (وصنَّف كتاب الفروع في الفقه.. ويُقال: هو مِكنسة المذهب)، ينظر: الجوهر المُنضَّد لابن عبد الهادي (١١٣).
(٢) الخادم، رسالة جامعية بتحقيق عبد العزيز الخُضَير، صـ١٦٩.
(٣) الدرر الكامنة لابن حجر (٥/ ١٣٤).
(٤) أفاده ابن حجر في المصدر السابق.
(٥) المصدر السابق.
(٦) طبقات الشافعية (٣/ ١٦٨).

راجعتُ مخطوطة التوسُّطِ فوجدتُ الأذرعي يقول فيه بعد نقل كلام الرافعي في **اشتراط كون الخطبة كلها بالعربية: (قلتُ: المراد بكلِّها أركانُها)**.[1]

فبان إذاً مُستمَدُّ المسألة ونسَبُها حتى انتهى إلى الأذرعي، وبقي بحثٌ آخر في طبيعتها عنده، أهي من أبحاثه الشهيرَة في المذهب، أم من منقوله، وقد عُرف بالنقل الكثير، كما قال التقيُّ ابن قاضي شهبة: (وحصل له كتب كثيرة؛ لقلة الطلاب هناك -يقصد حلب- ونقل منها في تصانيفه بحيث إنه لا يوازيه أحد من المتأخرين في كثرة النقل)،[2] ونسبتُه هذا القيد لنفسِه يحتمِل أن يكون من توليدِه، ولا يبعُد أنه من مُستفادِه في الدروسِ، أو من بعض كتبِ مشايخه ومعاصريه، وقد راجعتُ كتب الزَّنْكَلُوني شيخِه كشروحه على التنبيه، ومختصر التِّبْريزي، والمنهاج،[3] ولكني لم أعثُر على المسألة فيها.

وعلى قصر الشرط على الأركانِ تتابع أعمدةُ المعتمد في المذهب:

فقال ابن حجر الهَيْتَمي (٩٧٤هـ): (ويُشترط كونها -أي الأركان دون ما عداها- عربية؛ للاتباع).[4]

وقال الخطيب الشِّرْبِيني (٩٧٧هـ): (ويُشترط كونها -أي الخطبة، أي أركانها، والمراد بها الجنس الشامل للخطبتين- عربية).[5]

وقال الشمس الرَّمْلي (١٠٠٤هـ): (والمراد بها الجنسُ الشامل للخطبتين، كما أن المراد بهما أركانُهما).[6]

ولهذا صار المتأخرون يُعمِلون هذا القيد في تفسير كلام من سبقهم، فيقيّدون

(١) التوسُّط والفَتْح للأَذْرَعي، مخطوط، كتاب الجمعة، شروط الخطبة.
(٢) الطبقات (٣/ ١٤٢)، ثم قال: (وهو ثقة ثبت في النقل وكثير من الكتب التي نقل عنها قد عُدِمت فأبقى اللهُ تعالى ذكرها بنقلِه عنها وإيداعِ ما فيها من الفوائد والغرائب في كتبه لكنه قليلُ التصرُّف ولا يدَ له في غير الفقه).
(٣) شرحه على المنهاج مطبوع، وعلى التنبيه محقق في رسائل جامعية، وعلى مختصر التِّبْريزي مخطوط.
(٤) تحفة المحتاج لابن حجر (٢/ ٤٥٠).
(٥) مغني المحتاج للخطيب (١/ ٥٥٢).
(٦) نهاية المحتاج للرملي (٢/ ٣١٧).

به كلام الرافعي والنووي وغيرهما، كما فعل الأَذْرَعي (٧٨٣هـ) والزَّرْكَشي (٧٩٤هـ) مع كلام الرافعي، والسُّنْباطيُّ (٩٩٧هـ) والقَلْيُوبي (1069هـ) مع كلام المَحَلّي، حيث فسّروا قولهم: (كلها) بكلّ الأركان لا بكلّ الخطبة، قال السُّنْباطي: (وقوله: «وكونها كلها عربية»، المراد كونُ أركانها كلها كذلك دون ما عداها)،[1] مع أنّ مقصود المحلّي واضح، وهو فيه موافقٌ لأقوال المتقدّمين في المسألة؛ إذ لو أراد الأركان لصرّح بها كما صرّح بها في شرط الإسماع.

والذي يظهر أنّ أسباب الحَصْر:

أ- إعمالُ القياس على الأذكار في محلّه؛ فإنّ العلّة (أن الخطبة ذِكرٌ مفروض)، والمفروض من الخطبة أركانُها، فما زاد عليها ليس ذكرًا مفروضًا، فلا يتناوله القياس، وقد سبق تقريرُه.

ب- أنه تقرّر عندهم أنّ شروط الخطبة -كالإسماع، والطهارة، والسَّتْر- إنما تُعتبر في الأركان، حتى قال الشَّبْرامَلِّسي (١٠٨٧هـ): (فجميع الشروط التي ذكرها إنما تُعتبر في الأركان خاصة)،[2] فطُرِد هذا الأصل في شرط العربية.

ج- أنّ معظم الأركان هي محلُّ التعبّد اللفظيّ من الخطبة، وما عداها وعظٌ مقصودٌ بمعناه، فرجع ما عدا الأركان إلى التعليل القديم بالمعنى، وبقي التعبّدُ في الأركان.

وتبيّن بهذا أنّ جواز غير العربية في غير الأركان هو المعتمَد عند المتأخرين منذ القرن العاشر تقريبًا، وهو لازمُ الحصر، ولذا قال ابن قاسم العَبّادي (٩٩٤هـ) على قول ابن حجر: (دون ما عداها): (يُفيد أن كون ما عدا الأركان من توابعها بغير العربية لا يكون مانعًا من الموالاة).[3]

(١) حاشية السُّنْباطي على شرح المنهاج في الفقه للمَحَلِّي (٢/ ٣٨٤)، وينظر: حاشية القَلْيوبي على المحلي (١/ ٣٢٣).
(٢) حاشية الشَّبْرامَلِّسي على النهاية (٢/ ٣٢٣).
(٣) حاشية ابن قاسم العَبَّادي على التحفة (٢/ ٤٥٠).

ولكن حدث عندهم بحثٌ جديد، وهو: هل الكلام غيرُ العربي يقطع الموالاة؟

(٧)

أثر الترجمة على المُوالاة

في اشتراط الموالاة بين الأركان في الخطبة قولان للإمام الشافعي، والجديد وجوبُها، قال النووي: (أصحهما -وهو الجديد- أن الموالاة بين أركان الخطبة واجبة؛ لأن فواتها يُخِلّ بمقصود الوعظ... والثاني -وهو القديم- أن الموالاة مستحبة)،[١] وينبني على هذا أنّ الفصل بين الأركان إذا طال لم تصحّ الخطبة.

ولكنهم قرّروا مع ذلك أنّ الوعظَ لا يُعتبر فصلًا بين الأركان؛ لأنه اشتغالٌ بمقصود الخطبة؛ قال ابن حجر في ضابط الموالاة: (بأن لا يَفصِل طويلًا عرفًا بما لا تعلُّق له بما هو فيه)،[٢] وقال: (وذِكْر المناقب لا يقطع الوَلاء ما لم يُعَدّ به مُعرِضًا عن الخطبة)،[٣] وقال القَلْيُوبي: (ولا يضر تخلُّل الوعظ بين أركانها وإن طال عُرفاً)،[٤] ونقل الجَمَل عن شيخه: (ولا يقطعها نفسُ الوعظ وإن طال؛ لأنه من مصالح الخطبة، فالخطبة الطويلة صحيحة).[٥]

والمعتبر في الطول العُرف، كما في عبارة ابن حجر السابقة،[٦] وقد بيّنوا هذا العرف بما يُضبط به الفصل بين الصلاتين المجموعتين جمعَ تقديم؛ قال ابن حجر: (ومرّ اختلال الموالاة بين المجموعتين بفعل ركعتين بأقل مُجزِئ، فلا يَبعُد الضبط بهذا هنا، ويكون بيانًا للعرف، ثم رأيتهم عبّروا بأن الخطبة والصلاة مشبَّهتان بصلاتَي الجمع، وهو صريح فيما ذكرته)،[٧] وقال الرملي: (وحدّ الموالاة ما

(١) المجموع للنووي (٤/ ٥٢١).
(٢) تحفة المحتاج لابن حجر (٢/ ٤٥٧).
(٣) تحفة المحتاج (٢/ ٤٥٠).
(٤) حاشية القَلْيوبي على المحلي (١/ ٣٢٣).
(٥) حاشية الجمل على شرح المنهج (٢/ ٢٨)، وينظر: حاشية الشَّرْواني على التحفة (٢/ ٤٥٧).
(٦) وكذا قال البَكْري: (أي أن المعتبر في ضابط الطول العرف). إعانة الطالبين (٢/ ٨٣).
(٧) تحفة المحتاج لابن حجر (٢/ ٤٥٧).

حُدّ في جمع التقديم)، قال الشبراملسي: (أي بأن لا يكون قدرَ ركعتين بأخفّ ممكن).[1]

فالفصلُ المضرّ: ما بلغ قدرَ ركعتين بأخفّ ممكن على العادة، وما دونه لا يُخلّ بالموالاة.

وكلامُهم عن الوعظِ مُطلقٌ، ولا شكَّ أنَّه يشمَل الوعظ بالعربيَّة، وأمَّا الوعظ بغير العربيَّة إذا طال فهل يقطع الموالاة أم لا؟ لم يشتغل بالبحث في هذه المسألة المتقدّمون؛ لأنّ الوعظ بغير العربية لا يأتي عندهم في الخطبة أصلًا، إلا على الوجهِ الضعيف، وإنما احتاج إلى البحث فيها مَن صحّح الوعظَ بغير العربية في غير الأركان: فإذا تخلّل بين الأركان كلامٌ بغير العربية، فهل هو جزءٌ من الخطبة فلا يضرّ، أم أجنبيٌّ عنها فيقطع الموالاة إذا طال، بناءً على الجديد من قولَي الإمام؟

من أوائل من بحثها ابن قاسم العَبّادي (٩٩٤هـ)؛ فقد قال في حاشيته على شرح المنهج: (يُفيد -أي كلام الأنصاري- أنه لو كان ما بين أركانها بغير العربية لم يضرّ، ويجب[2] -وفاقًا للرملي-[3] أن محله إذا لم يَطُل الفصل بغير العربي، وإلا ضرّ لإخلاله بالموالاة، كالسكوت بين الأركان إذا طال، بجامع أن غير العربي لغوٌ لا يُحسب؛ لأن غير العربي لا يُجزئ مع القدرة على العربي فهو لغو)،[4] يُفيد كلامه أنّ الفاصل غير العربيّ بين الأركان:

- إن لم يطُل لم يضرّ، والطول هنا: قدرُ ركعتين بأخفّ ممكن، كما سبق.
- وإن طال ضرّ؛ وقاس غيرَ العربيّ على السكوت إذا طال، بجامع أنّ غير

(١) حاشية الجمل (٢/ ٢٨) نقلًا عنها.
(٢) هكذا في المطبوع وبعض المخطوطات، ويحتمل أن يكون: (ويتجه).
(٣) لم أعثر على كلام للرملي في هذا، وقد يكون مما يَنقُله عنه شِفاهة.
(٤) حاشية ابن قاسم العَبَّادي على شرح المنهج، مخطوطة، ونقله الشَّبْرامَلِّسي في حاشيته على نهاية المحتاج (٢/ ٣١٧)، والشَّرْواني في حاشيته على التحفة (٢/ ٤٥٠)، وابن قاسم في حاشيته على التحفة اقتصر على قوله: (يفيد أن كون ما عدا الأركان من توابعها بغير العربية لا يكون مانعًا من الموالاة) ولم يُقيِّده.

العربيّ لغوٌ لا يُحسب؛ لأنّ غير العربي لا يُجزئ مع القدرة على العربي.

- أن الضرر هو ما ذهبَ إليهِ الرمليُّ، قلتُ: وافقهما القليوبي في حاشيته، فقال: (ولا يضرّ الوعظ بين الأركان وإن طال عرفا إلا إن طال بغير العربية كالسكوت الطويل).[1]

واعترض على قياس ابن قاسمٍ الشَّبراملسيُّ (١٠٨٧هـ) فقال: (والقياس عدم الضرر مطلقًا، ويُفرَّق بينه وبين السكوت بأن في السكوت إعراضًا عن الخطبة بالكلية، بخلاف غير العربي فإن فيه وعظًا في الجملة).[2]

وأوَّل بعضُهم كلام الشبراملسي بأن الواو في قوله: (والقياس) حاليّة،[3] فتكون قيداً لما قبلها، ويكون المعنى عندها: الفصل الطويل يضرّ، ولو قِيسَت العُجْمية على العربية لما ضرّ، لكنه قياسٌ مع الفارق.

وهذا غير صحيح، بل هي جملة مستقلة، والواو فيها للعطف أو الاستئناف؛ إذ إن مَساق كلام الشبراملسي جَدَليٌّ، وقد قدح قياسَ ابن قاسم بقادح الفرقِ، فأبدى وصفًا في الأصل (السكوت) لا يوجد في الفرع (غير العربي)، وهو الإعراض الكلّي.

وصنيع البَكْري الدِّمْياطي (١٣١٠هـ) في إعانة الطالبين يُشعِر بميلِه إلى كلام الشبراملسي،[4] وعدمُ الضَّرر هو مُقتضى إطلاقِ عبارةِ الشيخ زكريا وابن حجرٍ، وغيرِهما ممن أجاز غيرَ العربيَّة فيما عدا الأركان.

وأما باقي المُحَشِّين:

فبعضهم ينقل قولَيهما بلا ترجيح، كالتَّرْمَسي (١٣٣٨هـ) في حاشيته على

(١) حاشية القَلْيوبي (١/ ٣٢٥).
(٢) حاشية الشَّبْرامَلِّسي على نهاية المحتاج (٢/ ٣١٧)، ونقله الشَّرْواني على التحفة (٢/ ٤٥٠)، والبُجَيْرِمي على المنهج (١/ ٣٨٩).
(٣) الأدلّة القَواطِع على إلزام العربية في التوابع (٨)، ونسبه إلى فتوى لشهاب الدين الشاليَاتي (تـ١٣٧٤هـ).
(٤) إعانة الطالبين للبَكْري (٢/ ٨٢).

المقدمة،[1] وبعضهم ينقل قول ابن قاسِم في توجيه عبارة ابن حجر دون قيد الموالاة: كالكُرْدي (١١٩٤هـ) في المواهب المدنية، والحواشي المدنية، والمسلك العدل، وهي حواشيه على مختصر بافَضْل[2] قال في المواهب: (قوله بالعربية أي الأركان، كما في النهاية وغيرها، زاد في التحفة دون ما عداها، قال ابن قاسم: يُفيد أن ما عدا الأركان من توابعها بغير العربية لا يكون مانعاً من الموالاة).[3]

وممن انتصر لقيد ابن قاسم في الجدل الإندونيسي حول المسألة الشيخ أحمد قُشَيري؛ فجعل من مفاسد الترجمة الإطالةَ المفضيةَ إلى فوات الموالاة، ونسب ذلك إلى الرملي والبصري[4]، فقال:

منها افتقادُ بلاغةٍ محبوبةٍ ... منها الإطالةُ إن بدت فالتَفسُدا

حيث الرضى الرمليُّ والبصريُّ قد ... قال الموالاةُ بها لن توجدا

إن كنتَ لم تأخذ بقولهما فخذ ... سَنَّ الخروجِ من الخلافِ مؤكَّدا

وفي نِسبته ما ذُكر إلى السيِّد عمر البصري (١٠٣٧هـ) -صاحب الحاشية على التحفة- نظر؛ لأنه لم يتناول المسألة في مَظِنَّتها من حاشيته المذكورة، ولا في فتاويه.[5]

والذي يظهر -والله أعلم- أنّ قياسَ ابن قاسم فيه نظرٌ من جهات:

الأولى: أنّ العلّة المؤثّرة في الأصل -وهو السكوت الطويل- ليست كونَه غير محسوب، بل الإعراضَ عن الخطبة، وخلوَّ الزمن عن مقصودها، ولذا قيّد ابن حجر القاطعَ بما (لا تعلُّق له بما هو فيه)، وقيّد ذكرَ المناقب بأن (يُعَدّ به مُعرِضًا عن الخطبة)،

(١) حاشية التَّرْمَسي (٣/ ٢٣١).
(٢) المواهب المدنية المطبوع في حواشي حاشية التَّرْمَسي (٣/ ٢٣١)، الحواشي المدنية (٢/ ١١٥)، المَسْلك العَدْل (٣٨٣).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) السيد عمر البصري، ينظر: شعر الشيخ أحمد قُشَيري: جِدالٌ بأدب، ٤٤٥، ٤٥١، والبحث بالإندونيسية.
(٥) حاشية البَصْري على التحفة (١/ ٢٦٨-٢٧٠)، فتاوى البصري (١٨٩-١٩٤).

وقيّده القاضي حسين في الدعاء لوُلاة الأمر بـ(ما لم يقطع نظم الخطبة عرفًا)،[1] وهذه العلّة منتفيةٌ في الوعظ الأعجميّ، وهو عينُ فرق الشبراملسي.

الثانية: أنّ الوصف الجامع -وهو كونه (لغوًا لا يُحسب)- لفظٌ محتمل؛ فإن أُريد به أنه لا يُحسب ركنًا فمسلَّم، لكنّ العلة تنتقضُ بالوعظ العربيّ الزائد على الأركان؛ لأنه لا يُحسب ركنًا أيضًا، ومع ذلك لا يقطع الموالاة وإن طال، كما سبق عن ابن حجر وغيره، وهذا نقضٌ للعلّة؛ لوجودها في الوعظ العربي مع تخلّف الحكم عنها، وإن أُريد به أنه لا يُحسب من الخطبة أصلًا فهو محلّ النزاع، فالاستدلال به مُصادَرة.

الثالثة: أنَّه يلزَم من تقرير المتأخرين أنّ أثر التعبُّد باللغة في الصحَّة إنما هو على الأركان لا فيما عدا الأركان، ولهذا يعود ما عدا الأركان إلى التعليل القديم الذي هو مقصِد الوعظ، فإجراءُ حكم التعبّد -وهو عدم الإجزاء بغير العربية- على ما عدا الأركان رجوعٌ إلى ما فرّوا منه بالحصر.

الرابِعة: أنّ القياس يناقِض الحكمةَ التي شُرطت لها الموالاة؛ فإنّ الموالاة نفسها إنما شُرطت -على الجديد- (لأن فواتها يُخِلّ بمقصود الوعظ)،[2] و(لأن له أثرًا ظاهرًا في استمالة القلوب)،[3] فكيف يقال: إنّ الوعظ بلسان القوم -وهو أبلغ في تحصيل المقصود، وأقرب إلى استمالة قلوبهم- يقطع ما شُرِع لحفظ الوعظ!

الخامسة: أن الفقهاء قرّروا أنَّ فائدة الخطبة العربية لمن لا يفهمها هي العلم بالوعظ في الجملة، فكما أن العربية عند الأعجمي وعظٌ في الجملة، فغير العربية وعظٌ في الجملة أيضًا، فلا تخرج عن جنس الخطبة، وإن لم تُجزئ عن الأركان، أما السكوت فلا وعظ فيه أصلًا، وكذلك الإسرار.

(١) تحفة المحتاج لابن حجر (٢/ ٤٥٠).
(٢) المجموع للنووي (٤/ ٥٢١).
(٣) إعانة الطالبين للبَكْري (٢/ ٨٣).

وقد يُجاب عن ابن قاسم بأنّ مراده بجواز غير العربية فيما عدا الأركان: أنّه لا يمنع صحّة الخطبة إذا لم يطُل، لا أنّه معتدٌّ به من الخطبة؛ فيكون عنده جائزًا غيرَ محسوب، كالسكوت اليسير، فلا يرِد عليه ما سبق، ويُبنى على هذا أنّ (الجواز) في كلام المتأخرين يحتمل معنيين: نفيَ الإبطال، والاعتدادَ به جزءًا من الخطبة، وابنُ قاسم حمله على الأول، والجوابُ: أنّ ظاهر صنيع الأنصاري وابن حجر الثاني؛ لأنهم جعلوا ما عدا الأركان من توابعها، وعبارةُ ابن قاسم نفسِه على التحفة: (يُفيد أن كون ما عدا الأركان من توابعها بغير العربية لا يكون مانعًا من الموالاة) مطلقةٌ، وهي أوفق بالثاني، ثم إنّ الوعظ العربيّ الزائد على الأركان غيرُ محسوبٍ ركنًا أيضًا، ولم يجعلوه كالسكوت.

فما قاله الشبراملسي من أنّ الوعظ بغير العربية بين الأركان لا يقطع الموالاة وإن طال، ما لم يُعَدّ به الخطيب مُعرِضًا عن الخطبة.. قويٌّ، على أنّ قوله: (والقياس عدم الضرر) صيغةُ بحثٍ لا نقلٌ عن الأصحاب، كما أنّ قيد ابن قاسم بحثٌ أيضًا، وليس في المسألة نقلٌ يُحسم به الخلاف، غير أنّ قيد ابن قاسم صادرٌ عن أئمةٍ، هو والشمس الرملي، والشهاب القليوبي، فالاحتياط مراعاتُه ما أمكن، كما سيأتي في التنزيل.

* * *

(٨)

اتجاهات المعاصرين

وقد أحدثت المسألة في المتأخرين من فقهاء الشافعية من غير العرب، كالأكراد، والإندونيسيين، والهنود -الكيرالاويين-، والصُّوماليين، وغيرهم مُعترَكاً علمياً، وصارت قضية خلافية كبرى أُلِّفت فيها رسائل مستقلة، وردود، وردود على الردود، ويمكن ردُّ اتجاهاتِهم حول المسألة إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية:

الاتجاه الأول: اشتراطُ العربية في الخطبة كلها عند القدرة، بناءً على أقوال قدماء الشافعية -كما سبق-، وهذا الاتجاه هو الأشهر لدى المذهبيين في تطبيق الخطب بغير العربية في كثيرٍ من البلاد الشافعية، ومنها الصومال.

دافعَ عنه بقوة الشيخ محمد أسعد البُوغِيسي -من علماء إندونيسيا-، وله فيها عدد من الرسائل، أهمها: (البراهين الجليّة في اشتراط كون الخطبة بالعربية)، وله: (الأجوبة المرضيّة على من ردّ البراهين الجليّة في اشتراط كون الخطبة بالعربية)، ألّفه جوابًا عن اعتراض الشيخ محمد رملي من بالُوبو، و(القول المقبول في صحة الاستدلال على وجوب اتباع السلف في الخطبة)، وقد ذكر بعض من درسوا حياتَه أنّ قوله بوجوب الخطبة بالعربية وعدم جواز ترجمتها إلى لغةٍ محلية أو إلى الإندونيسية مما خالف فيه أكثرَ علماء سولاويسي الجنوبية في زمنه وبعده، وأنه بقي عليه إلى وفاته، مع اعتداله وانفتاحه على مخالفيه.[1]

وممن حاورَه الشيخ عبد الكريم أمر الله في رسالة له بعنوان: (الكواكب الدُّرّية: في بيان جواز خطبة الجمعة باللغة الإندونيسية، ردًّا على الشيخ أسعد

(١) حركة دعوة الشيخ محمد أسعد البُوغِيسي، وهي رسالة دكتوراه بالإنجليزية، ٣٢-٣٣.

البوغيسي الذي حكم ببدعية الخطبة الإندونيسية).[١]

ومن مؤلفات الإندونيسيين في ذلك كتاب: (الموازين الخمسة في البحث عن اختلاف العلماء في مسألة ترجمة خطبة الجمعة)[٢]، وهو كتاب جمع فيه مؤلفه خمسة نصوصٍ في المسألة، لم أجد لها نُسَخاً منشورة إلا المنظومة الأولى، وهي:

- منظومةٌ للشيخ أحمد قُشَيري بن صِدّيق (باسوروان) من ثلاثين بيتاً، صدرت سنة ١٣٥٢هـ/ ١٩٣٣م وأثارت جدلاً واسعاً بين العلماء، والشيخ أحمد هو صاحب نظم سفينة النجا المسمّى تنوير الحِجا.[٣]

- الردود المُفْهِمة على مانع الترجمة، للحبيب سالم بن جِندان.

- تنبيه الطلبة في خطبة الجمعة بغير العربية، للشيخ أحمد سَنُوسي (سوكابومي).

- فتوى علماء الأزهر في مجلة نور الإسلام، منشورة سنة ١٩٣٥م.[٤]

- رسالة خطبة الجمعة، لمجلس علماء بِنْكولو.

وأما الخلاف الفقهي في المسألة الذي دار في كيرالا- الهند، فقد وثَّقه بعض الباحثين في بحث مكتوب باللغة الإنجليزية بعنوان ترجمتُه: (الترجمة إلى اللغة المحلية لخطبة الجمعة ومواجهات العلماء في كيرالا بجنوب الهند في القرن العشرين)،[٥] ولم أطَّلع عليه.

وألَّف في ذلك البَقَوي رسالةً، وجمع في آخرها فتاوى لبعض علماء الهند على منع الخطبة بغير العربية، وسمَّاها: الأدلَّة القواطع على إلزام العربية في التوابع.[٦]

(١) الكتاب منشور في الشبكة.
(٢) مخطوط كتبه رادين ناتاديلاغا.
(٣) ذكر بعضُ من ترجم له: أنه نظم أبياته سنة ١٣٥٢هـ/ ١٩٣٣م، وطُبِعت بجاكرتا، ونُشِرت في العامة، فاشتهرت وكثرت الردود عليها.
(٤) أرشيف الأعداد الأولى للمجلة منشور في الشبكة، ولكنه يبدأ من عام ١٩٣٧م، وهذه الفتوى منشورة عام ١٩٣٥م.
(٥) غير منشور.
(٦) الأدلّة القَواطِع على إلزام العربية في التوابع، مطبوع، ومنشور في الشبكة.

الاتجاه الثاني: قَصْر العربية على الأركان، وجَعْل الموعظة والشرح باللغات المحلية، وهو الموافقُ لمعتمَد الشافعية المتأخرين، -مع تفاصيل في قيود الصحة سبق النقاش فيها- كما أنه شديد الانتشار في التطبيق الإندونيسي، والماليزي، وجملة كبيرة من التطبيق الكُردي والصومالي.

وعلى هذا صدر قرار المؤتمر الأول لجمعية نهضة العلماء الإندونيسية، المنعقِد في سورابايا (جاوة الشرقية) في ١٣ ربيع الثاني ١٣٤٥هـ الموافق ٢١ أكتوبر ١٩٢٦م، ونصُّه:

(هل تجوز ترجمة خطبة الجمعة غيرَ أركانها، أو معها أو لا؟ فإن جازت فما هو الأحسن: أبالعربية فقط أم مع الترجمة؟ فإن كان الأحسن بالترجمة فما فائدتها؟

ج: تجوز ترجمة خطبة الجمعة في غير الأركان كما في الكتب الشافعيَّة، وقرَّر المؤتمر بأنَّ الأحسن الخطبة بالعربيَّة، ثم يُفسِّرها بلغةِ المُجمِّعين، ولا يخفى أن فائدتها فهمُهم لما في الخطبة من الوعظ...) ثم نقل ما في حاشية الكُردي.[١] ولم يُفصِّلوا في مسألة الموالاة، وأنَّ الفصل الطويل بغير العربية يقطعها أم لا.

وذهب بعض من أخذ بهذا الاتجاه إلى تأثير الفصل الطويل بما ذُكر، منهم الشيخ الخالدي (١٩٦١م) من علماء إندونيسيا في فتاويه.[٢] ولكنَّه أجاز الخطبة بالإندونيسية بشرط أن تؤدّى أركانها بالعربية متتابعةً، بأن يبدأ الخطيبُ بالخطبة الإندونيسية تامّةً، ثم يسرُد الأركان بالعربية على الشرطين: العربية والتتابع، ويُقال: إن هذه الصفة هي الغالبة في آتشيه الجنوبية في إندونيسيا.[٣]

وقد طالعتُ في بعض المقالات أن مُلّا عبد الكريم المدرِّس (٢٠٠٥م)، العالم

---

(١) أحكام الفقهاء في مقررات مؤتمرات نهضة العلماء، بجَمْع وتعريب: أبو حمدان عبد الجليل، (صـ١٢).

(٢) فتاوى أبويا مودا والي، صـ ٤٤، طبعة نوسانتارا، بوكيت تينغي.

(٣) جدل علماء نوسانتارا: سَرْدٌ واقعي لحرية الرأي، مجلة Penelitian Medan Agama، مج١٠، ع٢ (٢٠١٩م)، ص١٩١، نقلًا عن فتاوى أبويا مودا والي (١/ ٤٤-٤٦).

العراقي الكُردي المشهور هو أولُ مُلّا كُردي ألقى خطبة الجمعة باللغة الكُردية، عام ١٩٣٤م،[١] وله كتاب جمع فيه خُطَبه باللغة الكُردية، اسمه بها: (وتارى ئايينى ـۆ ڕۆژانى هەينى)، وبالعربية (خُطَب دينية لأيام الجمعة)، ألَّفه عام (١٩٦١م) تقريبا،[٢] والتطبيق الذي عُرف عنه: إبقاء أركان الخطبة بالعربية، مع وعظ الناس بالكُردية في أثنائها.

قال في كتابه (الشَّريعة الإسلامية): (فإذا انتهى الأذان قام الخطيب، وألقى خطبتين باللغة الكُردية، ممتلئتَين بالمعاني المناسبة لأحوال المسلمين)،[٣] وقال قبله بقليل: (ويُشترط في هاتين الخطبتين أن تكون أركانهما باللغة العربية، وألا يطول الفصل بينهما، لا بكلام أجنبي ولا بسكوت)،[٤] وقصدُه بالكلام الأجنبيِّ ما يخالف مقصود الخطبة، لا الترجمة.

وأفادني صاحبنا الشيخ محمد عطاء الله من ماليزيا أن العمل في بلادهم اليوم جارٍ على الإتيان بأركان الخطبة باللغة العربية، يتخلّلها الوعظ والإرشاد باللغة المحلية، مع صدور نصوص الخطبة عندهم رسميًّا عن الجهات الدينية التابعة للسلاطين في الولايات الماليزية، بحيث تُوحَّد الخطبة في جميع المساجد بنصَّيها العربي والمَلايوي، وأطلعني على بعض الخُطَب المكتوبة بهذه الطريقة.

ومن تتبَّع ما ألَّفه فقهاء الشافعية في مختلف البلدان عن هذه المسألة يجِد أنَّ حدَّة الخلاف فيها ظهرت في الثلاثينيات الميلادية في مواطن متباعدة -إندونيسيا، الهند، الكُرد- في وقتٍ متقارب، وهو وقت انتشار حركات الصَّحوةِ والتجديد؛ إذ كانت الترجمة من شعاراتها، والمنعُ من شعارات المتمسِّكين بالمذهب، وإن اختلف المذهبيُّون فيما بينهم في تفاصيل ما يصحُّ وما لا يصحُّ.

(١) مقال مكتوب بالكردية السورانية بعنوان «رجلٌ في كتاب: ملا عبد الكريم المُدرِّس»: https//:h1.nu/1zKS4
(٢) لم أطَّلِع على نسخة عربية، وله نسخة كردية منشورة.
(٣) الشريعة الإسلامية للمُدرِّس، مطبوع باللغة الكردية صـ١٤٣.
(٤) المصدر السابق صـ١٤٢.

الاتجاه الثالث: إلغاء اشتراط العربية أصلاً؛ موافقةً للوجه الذي حكاه المُتَوَلِّي وغيره، وأخذت به بعض الفتاوى المعاصرة،[1] وهو ما قرّرته بعض المجامع والهيئات الفقهية من غير الشافعية:

ومن أشهرها قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الخامسة، ونصُّه: («الرأي الأعدل هو أن اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة بها ليست شرطًا لصحتها، ولكن الأحسن أداء مقدمات الخطبة وما تضمنته من آيات قرآنية باللغة العربية؛ لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن، مما يسهل تعلمها، وقراءة القرآن باللغة التي نزل بها، ثم يتابع الخطيب ما يعظهم به بلغتهم التي يفهمونها»)،[2] وهو -وإن أسقط الشرط في أصله- قريبٌ في العمل من الاتجاه الثاني؛ إذ استحسن أداء المقدمات والآيات بالعربية، والوعظ بلغة القوم.

وبنحوه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فأجازت الخطبة بلغة البلد إذا كان أهله أو سوادهم الأعظم لا يعرفون العربية، وجعلت الأَولى أداءها بالعربية ثم ترجمتها؛ خروجًا من الخلاف.[3]

تنبيه: صدرت عن دار الإفتاء المصرية فتوى في المسألة على المذهب الشافعي، ونصُّها: (السؤال: ما حكم ترجمة خطبة الجمعة لغير الناطقين بالعربية في المذهب الشافعي؟ الجواب: يقول البيجوري في «حاشيته» على «شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع» (٢٢٨، ط. مصطفى الحلبي): [ولا يشترط في سائر الخُطَب إلا الإسماع والسَّماع، وكونُ الخطيب ذَكَرًا، وكونُ الخطبةِ عربيةً، ومحل اشتراط العربية إن كان في القوم عربي، وإلا كفى كونُها بالعجمية إلا في الآية فلا بد فيها من العربية،

(١) ينظر: https://su.goo/z9٤U٨P
(٢) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، الدورة الخامسة، القرار الخامس (ص٩٩).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٢٥٣).

ويجب أن يتعلم واحدٌ من القوم العربيةَ، فإن لم يتعلم واحدٌ عَصَوا كلُّهم، ولا تَصِحُّ جُمعَتُهم مع القدرة على التعلم] اهـ. وعليه وفي واقعة السؤال: فلا مانع في المذهب الشافعي من ترجمة خطبة الجمعة بغير العربية بعد أو قبل أدائها بالعربية؛ مراعاةً لغير الناطقين بها. والله سبحانه وتعالى أعلم)،[1] وهي فتوى مجملة؛ إذ لم تبيّن مرادها بالترجمة قبل أداء الخطبة بالعربية وبعده: أهي ترجمةٌ خارجَ الخطبة، تتقدّمها، أو تتأخّر عنها، أم ترجمةُ كلِّ فقرةٍ عقِبَ أدائها بالعربية في أثناء الخطبة؟ والأول لا إشكال فيه، والثاني هو محلّ البحث في الموالاة -كما سبق-، والفتوى ساكتةٌ عنه.

❊ ❊ ❊

(١) فتاوى دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم (٢٧١١)، للأستاذ الدكتور علي جمعة، بتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٠٨م، بعنوان: حكم ترجمة خطبة الجمعة لغير الناطقين بالعربية.

(٩)

التنزيل على الخطب المعاصرة بغير العربية

إذا عرفت ذلك فإنّ ما يفعله كثيرٌ من الخطباء في البلاد غير العربية -من الخطبة بلغة السامعين- له صورتان، وقبل ذِكرهما أُنبِّه على أنّ مسألة العجز عن العربية لا تتأتّى في كثيرٍ من البلدان كالصومال؛ إذ لا تكاد تخلو جماعةٌ من الجماعات ممَّن يُحسن أركان الخطبة بالعربية، فإن تأتّت وتُصوّرت صحّت الخطبة بغير العربية مطلقًا عند الحنفيَّة، وعلى الوجهِ الضعيف الذي حكاه المُتَوَلِّي، وصحَّت عند مُشترِطي العربية مدّةَ إمكان التعلّم فقط، فإن لم يتعلَّموا أو تجاوزوا هذه المدَّة عَصَوا ولم تصحّ لهم جمعة، بل يُصلُّون ظهراً، بناءً على معتمَد المذهب.[١]

الصورة الأولى: قراءة الخطبة كلِّها بغير العربية.

وفيها حالان:

الأولى: أن يأتِي فيها بمعاني الأركان بغير العربية: فخطبتُه باطلةٌ عند الشافعية على المعتمَد، صحيحةٌ عند أبي حنيفة،[٢] وعلى قولٍ عند الحنابلة،[٣] وكذا على الوجه الذي حكاه المتولّي، بشرط الإتيان على هذا الوجه بركن قراءة الآية بالعربية؛ فلا تُجزئ ترجمة معناها عن قراءتها.

الثانية: ألّا يُراعِي فيها الأركانَ أصلًا: فهي باطلةٌ عند الشافعية على الوجهين جميعًا؛ لأنّ الوجه المقابِل إنما أسقط شرط اللسان، لا الأركان، ولا تصحّ إلا على قول أبي حنيفة الذي يكتفي بمطلق الذِّكر.[٤]

---

(١) المجموع للنووي (٤/ ٥٢٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٥٠).
(٢) حاشية الطَّحْطاوي على مَراقي الفَلاح (١/ ٥٠٩).
(٣) الإنصاف للمَرْداوي (٢/ ٣٨٧).
(٤) المجموع للنووي (٤/ ٥٢٢).

الصورة الثانية: قراءة بعضِ الخُطبة بالعربية.

بأن تكون الخطبة الأولى بالعربية، وتُفتَتَح الثانية بالعربية، ثم تُستكمَل بلغة القوم، ثم تُختَتَم بالدعاء بالعربية، وهو الغالب في بلادٍ كثيرة، ومنها الصومال، أو بأن تكون الخطبتان بلغة القوم مع أداء الأركانِ بالعربية.

وفيهما تفصيل:

الحال الأولى: أن تُستوفى الأركان كلُّها بالعربية، -بأن يأتي بالحمد، والصلاة، والوصيَّة في الأولى بالعربية، وفي الثانية كذلك، ويقرأ في الأولى أو الثانية آية، ويدعو للمؤمنين بأمرٍ أُخروي في الثانية-.

فإذا استوفى هذا بالعربية لم يَخْلُ عن أمور:

• أن يقع الكلام بغير العربية بين ركنين بفصلٍ لا يبلغ قدرَ ركعتين بأخفِّ ممكن: فالخطبة صحيحةٌ على المعتمَد عند المتأخرين؛ لأنَّ غير العربية في غير الأركان جائز، ولم يَطُل الفصل بين أركان الخطبتين.

• أن يقع الكلام بغير العربية بين ركنين -بين الوصيَّة والدعاء في الخطبة الثانية كما هو الغالب- ويطول بقدر ركعتين فأكثر: فمن يجعل غير العربية قاطعًا للموالاة -كابن قاسم موافقًا للرَّملي، والقَلْيُوبي- فإنها لا تصحّ عنده، ومن لا يجعله كذلك -كالشَّبْرامَلِّسي، وهو ما يُشعر به صنيع البَكْري، ويقتضيه إطلاق عبارة الأنصاري وابن حجرٍ وغيرِهما- فتصحّ الخطبة عندَه وإن تباعدت الأركان بسبب الوعظ غير العربي.

• أن يقع الكلام بغير العربية بعد استيفاءِ الأركانِ: -بأن يسرِدَ الخطيبُ أركان الخطبة الثانية كلَّها بالعربية متواليةً في أوّلها -ومنها الدعاء للمؤمنين- ثم يعظَ بلغة القوم، ثم يختم بالدعاء المعتاد سنّةً-، فلا بأس به عند الشبراملسي ومن

ذُكر، وهو قوي -كما سبق-، وقد جعل بعض النَّاس هذا حلاً للخروج عن إشكالِ ابن قاسمٍ، وليس كذلك؛ لأن الخطيب إن قصَّر كلامه بعد استيفاءِ الأركان بحيث لا يبلغ قدر ركعتين خفيفتين.. لم يُفِده السردُ شيئاً، وإن أطالَ ضرَّ عند ابن قاسِمٍ[1] لأنه فاصل طويلٌ بين الخطبة والصَّلاةِ، فقد انتقل الوعظ بغير العربية هنا من الفصل بين ركنين إلى الفصل بين الخطبة والصلاة، والموالاة بينهما شرطٌ، قال الخطيب: («والأظهر اشتراط الموالاة» بين أركانها، وبين الخطبتين، وبينهما وبين الصلاة؛ للاتِّباع).[2]

ولعلَّ الحلّ على قول ابن قاسم:

- أن يُقصّر الوعظَ بغير العربية بين الركنين، أو يُترجم كلَّ فقرةٍ عربيةٍ عقِبَها ترجمةً قصيرة، بحيث لا يبلغ قدر ركعتين خفيفتين.

- أو يُقدِّم الوعظ بغير العربية في صدر الخطبة الأولى قبل أوَّل ركن[3]، ثم يسرُد أركانها بالعربية، ويقتصر في الثانية على العربية، وهذه الصورة مشهورةٌ في بعض نواحي إندونيسيا.

- أو يخطب بالعربيَّة ويُترجم الخطبة بعد الصلاة، أو يُقدِّم ترجمتها قبل ابتداء الخطبة، وفي هذينِ خروجٌ من الخلاف مطلقا، وهما أسلمُ الحلولِ، وأحوطها للعبادَة، وإن كان اعتياد التحلُّق قبل خطبةِ الجمعة محلَّ بحثٍ آخر[4].

الحال الثانية: أن يترك قراءةَ بعض الأركان بالعربية، كأن يأتي بالوصيَّة في الخطبة

(١) إنما أنسُبُ هذا إلى ابن قاسِم كثيراً دون الرملي لأنني لم أجد نصاً للرملي في المسألة.

(٢) مغني المحتاج للخطيب الشِّرْبيني (١/ ٥٥٤).

(٣) ووجهه: أنّ مواضع الموالاة التي نصّوا عليها ثلاثة: بين أركان الخطبة، وبين الخطبتين، وبينهما وبين الصلاة، كما سبق عن الخطيب، وليس منها ما يتقدّم أوَّل ركن.

(٤) إشارةٌ إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رسول الله ﷺ نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تُنشد فيه ضالة، وأن يُنشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة)، أخرجه أبو داود (١٠٧٩)، والترمذي (٣٢٢) وحسّنه، والنسائي (٧١٤)، وابن ماجه (١١٣٣)، وحمله البغوي على كراهة التحلُّق والاجتماع قبل الصلاة لمذاكرة العلم، ينظر: شرح السنة للبغوي (٢/ ٣٧٤)، وقيّده البيهقي بما إذا كثرت الجماعة وصغر المسجد بحيث يمنع المصلين، ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٣٤).

الثانيــة بلغــة القــوم وحدهــا، فلا تصــحُّ خطبتــه -كما في الحال الأولى مــن الصــورة الأولى-؛ إذ الركــن المأتيُّ بــه بــغير العربيــة مــع القــدرة غيرُ محســوبٍ على المعتمَــد.

وبهــذا يتــبيّن أنّ مــا يفعلــه خطباؤنــا -إذا اســتوفوا الأركان بالعربيــة- صحيــحٌ بنــاءً على معتمَــد المتأخريــن، وأنّ موضــع الإشــكالِ منــحصرٌ في طــول الفصــل بالوعــظ بــغير العربيــة بين ركــنين، أو بين الخطبــة والــصلاةِ وهــو محــلّ خلافٍ بين المتأخريــن، والقــول بالصحَّــةِ الــذي أخــذ بــه الشبرامــلسي واقتضتــهُ عبــارةُ غيرِه.. قــويٌّ -كما ســبق-، فلا ينبغــي الــتسرُّعُ في إبطــال عبــادات النــاس، مــع أنّ الأَولى للخطيــب أن يخــرج مــن الخلاف بما ســبق.

❊ ❊ ❊

(١٠)

الخُطب الأخرى

محلُّ الكلام السابق خطبة الجمعة، وقد اختلفوا في سائر الخُطَب -كالعيدين والكسوف والاستسقاء- على قولين، مبناهما: هل تُعطى هذه الخطب أحكامَ خطبة الجمعة في شروطها، أو تخِفّ لأنها سنّةٌ لا تتوقّف عليها صحة الصلاة؟ فمن نظر إلى أنها عبادةٌ متّبَعة اعتبر العربية في أداء السنة بها، ومن نظر إلى أنه لا يُشترط فيها ما يُشترط في خطبة الجمعة -كالطُّهر- جعل العربية شرطَ كمال:

الأول: أنّ العربية معتبَرةٌ في أداء السنّة بها، قال الأنصاري: (لكن لا يخفى أنه يُعتبر في أداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية)،[١] واعتمده الرَّملي، والخطيب، ووجّهه الشبراملسي بأنه (ليس الغرض منها مجرَّد الوعظ، بل الغالب عليها الاتِّباع نظرًا لكونها عبادة).[٢]

الثاني: أنها شرطٌ لكمالها لا لأصلها، قال ابن حجر: (لكن المتَّجِه أن هذا شرط لكمالها لا لأصلها بالنسبة لمن يفهمها... فإذا لم يُشترط في صحتها الطُّهر فأَولى كونها عربية)،[٣] واحتمل ابن قاسم (الاكتفاء بالعجميَّة إذا عرفها السامع).[٤]

❊ ❊ ❊

(١) الغرر البهية (٢/ ٥٦).
(٢) حاشية الشَّبْرامَلِّسي على النهاية (٢/ ٣٩١).
(٣) تحفة المحتاج لابن حجر (٣/ ٤٦).
(٤) حاشية ابن قاسم العَبَّادي على الغرر البهية (٢/ ٥٦).

(١١)

النقاوة

خلاصة المسألة:

أنَّ أوائل أئمة المذهب بمن فيهم الإمام الشافعي لم يتناولوا المسألة -حسب ما وقفتُ عليه-، مع شهرتها عند الحنفية في وقتهم -فأجازها أبو حنيفة بالفارسية ولو مع القدرة، وشرط صاحباه العجز-، ثم ظهرت في القرن الخامس فما بعده على يد تلاميذ القَفَّال المَرْوَزي كالفُوراني، والقاضي حُسين، ونقلوا فيها وجهين في المذهب، وأوّلُ من وثّقهما المتولّي، لكن النووي جعل الخلاف طريقين: طريقةَ خلافٍ، وطريقةَ قطعٍ، ومنشأ الخلاف: هل الخطبة ذكرٌ متعبَّدٌ بلفظه أم وعظ؟

وكان الشرط في القرن الخامس إلى القرن الثامن مطلقاً غير مقيَّدٍ بأركان الخطبة، إلا أنَّ الرافعيَّ أخرجه إلى الإطلاق الصَّريح، بتصريحِه بأنَّ الشرط يرجِع إلى كل الخُطبة، واستمر هذا الإطلاق -بنوعيه الصريحِ وغير الصريح- إلى المَحَلِّي، ثم اشتهَر التقييدُ في القرن العاشِر، وإن كان ظهوره الفعليُّ في القرن الثامن على يد الأَذْرَعي في كتابه التوسُّط والفتح -حسب ما وقفتُ عليه-، وعنه أخذ الزَّرْكَشي في الخادِم، ومقتضى أقوالِ معظمِ من تناول الشَّرط من علماء القرن العاشر فما بعده عدمُ اعتبار الوعظ بغير العربية بين الأركان فاصلاً أجنبياً يضرُّ طولُه كالسُّكوت، وإنما ذهب إلى ذلك ابن قاسم العَبَّادي، ونقله عن الرَّملي، ووافقه القَلْيُوبي، وبعض أهل العصر، ولم يرتضِ قولَه الشبراملسي، فانتقدَه، وصرَّح بأنَّ الوعظ بغير العربية لا يُعتبر أجنبيا عن مقصود الخطبة الذي هو الوعظُ، وقوله هو مقتضى عبارات المتأخرين، ومعظم المُحشِّين ينقلون قولَيهما بلا ترجيحٍ، وقد ذكرتُ في الرسالة وجوها تُقوِّي ما قاله الشبراملسي، مع أن

الاحتياط مراعاةُ قيد ابن قاسم ما أمكن، بل الأحوط للعبادَةِ ترك الترجمةِ أثناء الخطبة، ومن أراد الترجمة إلى لغة قومه فأسلمُ الحلول: تقصيرُ الوعظ بغير العربية بين الركنين، أو ترجمةُ كلِّ فقرةٍ عقِبَها ترجمةً قصيرة، أو تقديمُ الوعظ قبل أوَّل ركن، أو ترجمةُ الخطبة قبل ابتدائها أو بعد الصلاة، وأمّا الوعظ بعد سَرْد الأركان فليس مَخرجاً من إشكال ابن قاسم؛ إذ ينقل الفصل من بين الركنين إلى ما بين الخطبة والصلاة.

وقد أحدثت المسألة في المتأخرين من فقهاء الشافعية من غير العرب اتجاهاتٍ ثلاثة: اشتراطَ العربية في الخطبة كلها، وقَصْرَها على الأركان -وهو الموافق لمعتمَد المتأخرين-، وإلغاءَ الشرط أصلاً، وهو ما قرّرته بعض المجامع والهيئات الفقهية من غير الشافعية.

وعلى هذا، فإن استوفى الخطيب أركان الخطبتين كلَّها بالعربية.. صحّت خطبته، ولو طال الوعظ بغير العربية بين ركنين أو بعد الأركان، ولا ينبغي التسرُّع في إبطال عبادةِ الجماعَة؛ بناءً على المأخوذ من قول الشبراملسي ومُقتضى عبارات الأنصاري، وابن حجر، وغيرهم، ممن جوَّز الوعظ بغير العربية بين الأركان، ولم يُفرِّق بين طويلِه وقصيرِه، وإن أتى بشيءٍ من الأركان بغير العربية مع القدرة.. لم تصحّ على المعتمَد.

وأمّا سائر الخُطَب -كالعيدين والكسوف والاستسقاء- فالعربية معتبَرةٌ في أداء السنّة بها عند الأنصاري والرَّملي والخطيب، وهي شرطٌ لكمالها لا لأصلها عند ابن حجر.

والله أعلم.

كتبه/ محمد برى علي الشافعي

في ربيع الآخر ١٤٤٨هـ، في مدينة الرياض

(ملحق)

ملخص البحث باللغة الإنجليزية

Al-Taḥrīrāt al-Saniyya fī Ishtirāṭ al-ʿArabiyya fī Khuṭbat al-Jumuʿa ʿinda al-Shāfiʿiyya

Scholarly Verifications on the Requirement of Arabic in the Friday Sermon in the Shāfiʿī School

Muḥammad Barī ʿAlī

Abstract

Background. In many non-Arab Muslim societies preachers have increasingly delivered the Friday sermon (khuṭba) wholly or in part in the language of the congregation. Scholars have been divided between those who uphold the validity of this practice and those who reject it and the Shāfiʿī position is frequently presented as a single unqualified rule—as if the requirement of Arabic had remained in the form in which it first appeared and as if its absence entailed invalidity in every case. This treatise argues that the matter is considerably more nuanced: the condition passed through successive phases within the school—emergence generalisation restriction and ramification—and in its final phase gave rise to circumstances in which the sermon is not invalidated by the presence of a non-Arabic language.

Method. The study adopts a diachronic (historical-analytical) approach. It traces the condition through the successive generations (ṭabaqāt) of Shāfiʿī jurists from its first appearance to the late authorities and their glossators comparing the relevant texts identifying the

sources from which later authors drew and examining the reasoning on which each position rests.

Emergence. As far as the author has been able to ascertain the early authorities of the school including al-Shāfiʿī himself did not address the question although it was already well known among the Ḥanafīs where Abū Ḥanīfa permitted the sermon in Persian even for one able to speak Arabic whereas his two companions Abū Yūsuf and Muḥammad made this conditional on inability. Within the Shāfiʿī school the question first appears in the fifth /eleventh century among the students of al-Qaffāl al-Marwazī such as al-Fūrānī and al-Qāḍī Ḥusayn. Al-Mutawallī was the first to record the disagreement as two views (wajhān): that Arabic is a condition which became the authoritative position and a weak view that it is merely recommended. Al-Nawawī later recast the disagreement as two methods of transmission (ṭarīqān): one affirming the disagreement and one asserting the requirement categorically. Those who required Arabic held that where no one in the congregation can deliver it in Arabic the sermon may be given in another language for as long as learning remains possible; learning Arabic is a collective obligation and if the community neglects it its members are sinful and must pray the noon prayer (ẓuhr) instead of the Friday prayer.

The basis of the disagreement. The study shows that the disagreement turns on whether the sermon is a ritual formula bound to its wording or an exhortation whose purpose is understanding. The sermon may be described as standing on two feet: it is a prescribed act of worship with fixed elements and at the same time a communal

address directed to the people present.

Generalisation. From the fifth to the eighth century AH the condition was stated without restriction to the pillars (arkān) of the sermon. Al-Rāfiʿī was the first to state explicitly that it extends to the entire sermon and this generalisation whether explicit or implicit persisted until al-Maḥallī.

Restriction. The restriction of the condition to the pillars became widespread in the tenth /sixteenth century in the works of Zakariyyā al-Anṣārī Ibn Ḥajar al-Haytamī al-Ramlī and al-Khaṭīb al-Shirbīnī. Its actual origin however lies in the eighth /fourteenth century with al-Adhraʿī in al-Tawassuṭ wa-l-Fatḥ from whom al-Zarkashī took it in al-Khādim. The treatise sets out the reasons that led the later authorities to confine the requirement of Arabic to the pillars.

Ramification: **continuity** (**muwālāt**). Since the pillars must be performed in continuous succession the late authorities differed over the effect of exhortation in another language placed between them. Ibn Qāsim al-ʿAbbādī (d. 994 /1586) reporting it from al-Ramlī and followed by al-Qalyūbī held that such exhortation if it lasts as long as two very short units of prayer breaks continuity by analogy with prolonged silence. Al-Shabrāmallisī rejected this analogy holding that exhortation in another language is not foreign to the purpose of the sermon which is exhortation itself; this is also the implication of the general wording of al-Anṣārī Ibn Ḥajar and others. Most glossators report both positions without preference. The treatise presents several considerations that strengthen al-Shabrāmallisī's view while recommending as a matter of precaution that Ibn Qāsim's re-

striction be observed wherever possible.

Other schools. The Mālikīs are the strictest: Arabic is required even if the whole congregation is non-Arab and if no one among them can deliver the sermon in Arabic the Friday prayer is not obligatory upon them. Among the Ḥanbalīs the sound position is that the sermon is invalid in another language for one able to use Arabic with a minority view of validity while it is valid by agreement in the case of inability.

Contemporary trends. Among later Shāfiʿī scholars of non-Arab peoples—Kurds Indonesians the Indians of Kerala Somalis and others—the question became a major controversy that produced independent treatises refutations and counter-refutations. Their positions may be grouped into three trends: (1) requiring Arabic for the entire sermon following the earlier authorities; (2) confining Arabic to the pillars with exhortation and explanation in the local language which accords with the authoritative position of the later Shāfiʿīs and is widespread in Indonesia and Malaysia and in much of Kurdish and Somali practice—it was adopted by the first congress of Nahdlatul Ulama in Surabaya (1345/1926); and (3) dropping the requirement altogether in line with the weak view reported by al-Mutawallī. The third position was also adopted by bodies outside the Shāfiʿī school notably the Islamic Fiqh Council of the Muslim World League in its fifth session and the Permanent Committee for Scholarly Research and Iftāʾ in Saudi Arabia. A fatwa of Egypt's Dār al-Iftāʾ (no. 2711) issued on the basis of the Shāfiʿī school is also examined and its ambiguity regarding the timing of translation is noted.

Application. The results are applied to contemporary sermons delivered in languages other than Arabic with the Somali practice serving as the principal illustration. A sermon whose pillars are not delivered in Arabic by one able to do so is invalid according to the authoritative position. Where the pillars are delivered in Arabic and the exhortation in another language the following cases are distinguished: a short interposition between two pillars is valid; a long interposition is invalid according to Ibn Qāsim and valid according to al-Shabrāmallisī. Postponing the exhortation until all the pillars have been completed does not resolve Ibn Qāsim's difficulty since it merely moves the interval to the space between the sermon and the prayer where continuity is likewise required. The safest solutions are to keep the interposed exhortation short to translate each Arabic passage briefly after it to place the exhortation before the first pillar or to deliver the translation before the sermon or after the prayer. For other sermons such as those of the two Eids the eclipse prayer and the prayer for rain Arabic is a condition for attaining the Sunna according to al-Anṣārī al-Ramlī and al-Khaṭīb and merely a condition of perfection according to Ibn Ḥajar.

Conclusion. If the preacher delivers all the pillars of both sermons in Arabic his sermon is valid even if lengthy exhortation in another language comes between the pillars or after them according to the position of al-Shabrāmallisī and the implication of the statements of al-Anṣārī Ibn Ḥajar and others; one should therefore not hasten to declare the congregation's worship invalid. If however any pillar is delivered in a language other than Arabic by one able to use Arabic

the sermon is invalid according to the authoritative position. Precaution lies in observing Ibn Qāsim's restriction as far as possible and the most cautious course is to avoid translation within the sermon itself.

Keywords: *Friday sermon; Arabic language; Shāfiʿī school; pillars of the sermon; continuity* (*muwālāt*)*; translation; diachronic analysis*.

دار الألوان
للنشر والتوزيع